

10.1.1 Vertriebswegewahl

Eine zentrale Frage ist, in welchem **Vertriebsweg** eine Existenzgründung erfolgen soll. Dafür stehen im Wesentlichen zwei Vertriebswege zur Verfügung: Ausschließlichkeit und Makler. Als Mehrfachvertreter ist eine Existenzgründung schwierig, weil Versicherer wenig Interesse daran haben, einen Agenturvertrag mit einem Startup-Unternehmen ohne Wettbewerbsverbot abzuschließen. Allerdings gibt es einige Struktur- oder Finanzvertriebe, die im Mehrfachvertreterstatus tätig sind. Deren neu startende Untervertreter schließen zwar einen Ausschließlichkeitsvertretervertrag mit dem Struktur-/Finanzvertrieb ab, können über diesen aber verschiedene Versicherer vermitteln.

Die Existenzgründung in der Ausschließlichkeit setzt voraus, ein passendes Versicherungsunternehmen zu finden, das einen solchen Agenturvertrag abschließen will. Häufig, wenn auch nicht immer, geht das mit der Verfügbarkeit eines freien **Kundenbestands** einher, den ein Existenzgründer an dem Ort übernehmen könnte, wo er selbst beheimatet und vernetzt ist. Der Vorteil daran ist, dass die Agentur von Beginn an Einnahmen aus Bestandsprovisionen erzielen und an bestehenden Kundenverbindungen anknüpfen kann. Dieser Start ist einfacher als eine „Grüne Wiese-Gründung“ ohne Kundenbestand. Weiter sollten Existenzgründer und Versicherer hinsichtlich der Zielgruppen und typischen Versicherungsprodukte „zusammenpassen“.

■ BEISPIEL

Eine Firmenkundenberaterin einer Geschäftsbank überlegt, sich mit einer Proximus-Agentur selbstständig zu machen. Ihr wird ein Kundenbestand in einem 50 Kilometer entfernten Ort angeboten, an dem sie keine eigenen privaten Kontakte hat. Zudem besteht der Kundenbestand fast nur aus Privatkunden, hauptsächlich mit Auto- und Hausratversicherungen. Dieser Agenturbestand passt weder räumlich noch hinsichtlich der vorherrschenden Kundenzielgruppe für die Bewerberin. ■

Handlungssituation

Lisa und Max empfehlen dem Vertriebsmanagement, eine Orga-Landkarte mit den Agentursitzen zu entwickeln und Szenarien, in welchem Zeithorizont wo Bestände frei werden. Weiter sollte eine Bewerberdatenbank aufgebaut werden, um interessante Bewerber gezielt zu kontaktieren, wenn sich für sie passende Chancen auf eine freiwerdende Agentur oder auf eine Agenturnachfolge-Position bieten. Zudem sollte es ein Agenturnachfolge-Programm geben, mit dem geeignete Bewerber frühzeitig in altersbedingt künftig freiwerdende Agenturen zum Beispiel als Außendienstangestellte oder als selbstständige Untervertreter mit einer finanziellen Förderung eingebunden werden, damit diese Bewerber sich auf die spätere Agenturnachfolge vorbereiten können.

Beim Vergleich von Angeboten von verschiedenen Versicherungsagenturen in der Ausschließlichkeit können weitere Punkte eine Rolle spielen. Dazu gehören die Pro-

visionssätze, die Angebote der Versicherer in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Hard- und Software für den Agenturbetrieb und sonstige Unterstützungsleistungen.

Eine Existenzgründung ist auch als Versicherungsmakler möglich. Empfehlenswert ist sie jedoch nur dann, wenn der Existenzgründer bereits über eine geeignete Ausbildung und hinreichend Berufserfahrung im Versicherungsvertrieb verfügt. Denn die Anforderungen an einen Versicherungsmakler hinsichtlich der Beratungskompetenz, der Fähigkeit zum Versicherungsvergleich und der persönlichen Haftung für Fehler geht viel weiter als in der Ausschließlichkeit. Zudem benötigt ein Versicherungsmakler Zugang zu einer ausreichend großen Zahl von verschiedenen Versicherungsunternehmen und deren Produkten. Existenzgründer werden dafür oft auf die Hilfe von **Maklerpools oder -verbünden** zurückgreifen müssen. Eine **Direktanbindung** an einen Versicherer erhält man oft erst, wenn man bereits im Markt etabliert ist und eine interessante Produktionsstärke anzubieten hat. Mit der Anbindung an Pools oder Verbünde geht ein Existenzgründer Abhängigkeiten ein, vor allem, was deren Marktauswahl angeht.

10.1.2 Regulatorische Anforderungen

In Kap. 8.3.2 wurden bereits die Anforderungen vorgestellt, die Vermittler erfüllen müssen. Zentral ist die Registrierung im Versicherungsvermittlerregister, die wiederum an Anforderungen geknüpft ist. Neben dem für alle Vertriebswege gleichermaßen notwendigen Nachweis der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnisse gibt es zwei Anforderungen, die sich nach Vertriebswegen unterscheiden.

Zum einen betrifft dies die Regelung zur beruflichen **Haftung**. In der Ausschließlichkeit hat der Versicherer die Möglichkeit, seinen Vertreter einzutragen und übernimmt damit automatisch auch die uneingeschränkte Haftung für dessen Tätigkeit. Übernimmt der Versicherer die Eintragung jedoch nicht, oder bevorzugt ein Existenzgründer in der Ausschließlichkeit eine eigene Gewerbeerlaubnis, muss er eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen und der IHK nachweisen. Das gilt in jedem Fall auch für Existenzgründer, die als Makler oder Mehrfachvertreter tätig werden wollen.

Zum anderen geht es um die **Sachkunde**. Denn eine Gewerbeerlaubnis ist von einem Nachweis einer erfolgreich vor einer IHK abgelegten Sachkundeprüfung abhängig. Auch andere berufliche Qualifikationen können dem gleichgestellt werden. Nur bei dem von einem Versicherer ins Vermittlerregister eingetragenen Ausschließlichkeitsvertreter reicht es aus, dass der eintragende Versicherer eine angemessene Qualifizierung sicherstellt. Das muss keine Sachkundeprüfung sein, ist allerdings im hauptberuflichen Ausschließlichkeitsvertrieb trotzdem oft eine von den Versicherern verlangte Voraussetzung. Entscheidend ist, dass ein erlaubnisfreier Vertreter seine Tätigkeit bereits mit der Eintragung ins Vermittlerregister durch den Versicherer aufneh-

men kann, auch wenn der Versicherer bei einem **Quereinsteiger** erst parallel zu seiner ersten Vertretertätigkeit die notwendige Qualifizierung vornimmt. Dagegen müssen Existenzgründer in allen anderen Fällen bereits vor der Antragstellung bei der IHK ihre Sachkunde oder eine gleichgestellte, andere berufliche Qualifikation (zum Beispiel Berufsausbildung als Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen) abgeschlossen haben. Vorher können sie ihre selbstständige Tätigkeit nicht aufnehmen, nicht einmal probeweise.

Unabhängig von der Frage, wie der Vermittler ins Vermittlerregister eingetragen wird, muss er stets auch eine **Gewerbeanmeldung** beim örtlichen Gewerbeamt vornehmen. Das Gewerbeamt wiederum informiert das zuständige Finanzamt sowie die zuständige IHK über die Gewerbeanmeldung. In der Folge wird der neu Angemeldete zum einen vom Finanzamt zu Details seiner gewerblichen Tätigkeit befragt sowie von der IHK als Mitglied aufgenommen werden. An die IHK sind sodann die satzungsmäßigen Mitgliedsbeiträge zu entrichten.

10.1.3 Rechtsform

Die häufigste und einfachste Rechtsform bei Versicherungsvermittlern ist diejenige des Einzelkaufmanns/der Einzelkauffrau. Diese kann, muss aber nicht ins Handelsregister (Abteilung A) eingetragen werden und bezeichnet sich dann als „eingetragener Kaufmann/Kauffrau“ (e.K.), was aber keine besondere rechtliche Bedeutung hat.

In der Ausschließlichkeit verlangen die Versicherer in der Regel, dass der Agenturvertrag mit einer natürlichen Person geschlossen wird, was die Rechtsform Einzelkaufmann nahe legt. Bei juristischen Personen fehlt dem Versicherer sonst die unmittelbare Interventionsmöglichkeit, wenn diese unter Umständen Personen in die Geschäftsleitung beruft, mit denen der Versicherer nicht zusammenarbeiten will oder nicht darf (zum Beispiel wegen fehlender, persönlicher Zuverlässigkeit oder ungeordneten Vermögensverhältnissen).

Im Maklervertrieb ist eine Einzelkaufmannstätigkeit problematisch, weil sie mit einer persönlichen und unbeschränkten Haftung auch gegenüber dem Privatvermögen verbunden ist. Aufgrund der weitreichenden Pflichten ist ein Versicherungsmakler eher gefährdet, dass Fehler auftreten und eine Schadenersatzhaftung zum Tragen kommt. Die **Berufshaftpflichtversicherung** ist dabei kein vollständiger Schutz. Denn zum einen ist deren **Versicherungssumme** begrenzt, das kann unter Umständen im Einzelfall nicht ausreichen. Zum anderen gibt es zulässige Ausschlüsse bei Berufshaftpflichtversicherungen, zum Beispiel derjenige **wissentlicher Pflichtverletzungen**.

■ BEISPIEL

Ein Versicherungsmakler fertigt grundsätzlich keine Beratungsdokumentationen an, um sich die Mühe zu ersparen. Dadurch kommt es mehrfach zu Schadenersatzhaftungen, weil Kunden behaup-

ten, sie seien nicht beraten worden, hätten aber zu wichtigen Sachverhalten beraten werden müssen. Mangels Beratungsdokumentationen vermuten auch die Gerichte, dass nicht beraten und damit eine zentrale Pflicht verletzt wurde. Der Berufshaftpflichtversicherer seinerseits kann einwenden, der Versicherungsmakler habe gewusst oder wissen müssen, dass er beraten und diese Beratung dokumentieren muss. ■

Eine Einzelkaufmannstätigkeit hat den Vorteil, dass der Einzelkaufmann allein alle seine geschäftlichen Entscheidungen treffen kann. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass er stets auf sich allein gestellt ist, beispielsweise wirtschaftlich bei Investitionen oder personell im Krankheits- und Urlaubsfall.

Eine Alternative ist die **Bürogemeinschaft**. Bei ihr schließen sich zwei oder mehr selbstständige Versicherungsvermittler ausschließlich zu dem Zweck zusammen, gemeinsam zu investieren, insbesondere in ein Büro. Die Mitglieder der Bürogemeinschaft behalten aber jeweils ihren eigenen Betrieb, ihren eigenen Kundenbestand und ihre eigenen Geschäftskonten. Sie teilen sich lediglich gemeinsame Investitionen und gemeinsame laufende Kosten (zum Beispiel Büromieten, Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge für gemeinsam angestellte Mitarbeitende). Die persönliche und unbeschränkte Haftung bleibt für jeden Partner bestehen, hinzu kommt eine gesamtschuldnerische Haftung für den gemeinsamen Bürobetrieb.

Weitergehend können sich zwei oder mehr Vermittler zu einer **Personenhandelsgesellschaft** zusammenschließen, beispielsweise eine **offene Handelsgesellschaft** (OHG) oder eine **Kommanditgesellschaft** (KG). Der Gesellschaftsvertrag muss allerdings vor einem Notar geschlossen und von diesem zum Handelsregister (Abteilung A) angemeldet werden, es entstehen dadurch Gründungskosten. Vorteil ist, dass ein gemeinsamer Betrieb mit gemeinsamer Gewinnerzielungsabsicht möglich ist. Datenschutzrechtlich gibt es keine Probleme, sich gegenseitig im Urlaubs- oder Krankheitsfall zu vertreten. Allerdings haften die Gesellschafter persönlich und unbeschränkt sowie gesamtschuldnerisch für Verbindlichkeiten der Personenhandelsgesellschaft. Beschränkungen dieser Haftung sind nur bei der KG möglich, und auch nur für einen Teil der Gesellschafter. Scheitert die Personenhandelsgesellschaft, ist die Trennung aufwändig.

Eine **Kapitalgesellschaft** ist eine **juristische Person** und verspricht eine Beschränkung der Haftung auf das Betriebsvermögen sowie einige weitere Vorteile. Die häufigste Form ist die **Gesellschaft mit beschränkter Haftung** (GmbH), die von einem oder mehreren Gesellschaftern gegründet werden kann. Die Gründung ist aufwändig, neben der Errichtung durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrags vor einem Notar muss auch ein Grundkapital nachgewiesen werden (zum Beispiel 25.000 € bei der GmbH). Es gibt auch die Möglichkeit, hieran durch Errichtung einer **Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt** (UG haftungsbeschränkt) zu sparen, sie kann mit einem beliebig niedrigeren Grundkapital gegründet werden. Allerdings bedeutet das gleichzeitig, dass die Bonität einer solchen Gesellschaft von Außenstehenden als gering eingeschätzt wird. Eine juristische Person wird anders besteuert als eine natürliche Person

oder Personenhandelsgesellschaft (Körperschaftsteuer statt Einkommensteuer, jeweils zusätzlich zu Gewerbesteuer). Die Rechnungslegung ist aufwändiger, eine juristische Person muss als Jahresabschluss eine Bilanz erstellen, während bei Einzelkaufleuten meist eine vereinfachte Einnahmen-Überschuss-Rechnung ausreicht. Vorteile sind eine hohe Firmenkontinuität, eine GmbH kann weiterveräußert werden. Sie kann angestellte Geschäftsführer beschäftigen. Zudem können Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer getätigt werden.

10.1.4 Standortwahl

Traditionelle, stationäre Vermittlerbetriebe leben sehr stark von ihrer regionalen Verwurzelung und den Kontakten zu dort lebenden Menschen und aktiven Betrieben. Deshalb spielt bei diesen Betrieben die Standortwahl eine entscheidende Rolle. Insbesondere, wenn ein Kundendienstbüro eingerichtet werden soll, ist eine gute Erreichbarkeit für die Zielkunden zu gewährleisten.

In der Ausschließlichkeit wird deshalb der Agenturstandort im Agenturvertrag festgehalten. Dadurch ist der Agenturleiter daran gebunden, an diesem Standort seiner Tätigkeit nachzugehen und gegebenenfalls ein Büro zu eröffnen. Zieht ein Agenturleiter beispielsweise aus privaten Gründen an einen zu weit entfernten, anderen Ort um, muss der Agenturvertrag beendet und gegebenenfalls ein neuer Agenturvertrag am neuen Ort abgeschlossen werden.

Makler können frei über ihren Standort und ihr Tätigkeitsgebiet entscheiden. Aber auch für sie wird es aus praktischen Gründen sinnvoll sein, den Lebens- und Arbeitsmittelpunkt dort zu suchen, wo seine Kontakte und Zielgruppen ansässig sind.

Es gibt auch Vermittlerbetriebe, die beispielsweise über das Internet Kunden akquirieren und betreuen. Für diese spielt der Standort keine entscheidende Rolle. Allerdings ist die Erfolgswahrscheinlichkeit eines solchen Geschäftsmodells im Maklervertrieb größer, weil dies sehr spezialisierte und leicht online zu vertreibende Versicherungsprodukte und Abschlussstrecken erforderlich macht.

10.1.5 Gründungskapital

Vermittlerbetriebe benötigen, wie jeder andere Betrieb auch, ein Gründungskapital. Das kann zwar gerade in der Ausschließlichkeit niedrig ausfallen, ganz ohne geht es aber selbst dort nicht.

Mit dem Gründungskapital wird der Betrieb als solcher eingerichtet. Eine **Mindestausstattung** umfasst in der Regel ein Mobil- und gegebenenfalls Festnetztelefon und einen Pkw, um zu Kundenterminen fahren zu können. Wird ein Büro eröffnet, braucht es eine Büroeinrichtung. Dazu brauchen Vermittlerbetriebe Informationstechnik, um

Angebote berechnen, Anträge erstellen und Kundendaten verwalten zu können. In der Ausschließlichkeit gibt es oft Leasingangebote des Versicherers, damit alle Agenturen eine einheitliche IT-Ausstattung aufweisen. Im Makler- oder Mehrfachvertretervertrieb müssen die Hardware und die Software selbst beschafft werden.

Die Mindestausstattung kann durch eine **Sacheinlage** erreicht werden. Besitzt der Existenzgründer beispielsweise privat einen Pkw, kann er diesen formal in den neu zu errichtenden Betrieb einlegen. Ansonsten muss der Existenzgründer eine **Geldeinlage** vornehmen, um die Mindestausstattung zu finanzieren.

Für die Geldeinlage empfiehlt es sich, ein eigenes **Geschäftskonto** einzurichten („Zwei-Konten-Modell“). Dadurch können private und betriebliche Gelder leichter voneinander getrennt werden. Spätestens beim **Jahresabschluss** lässt sich so einfacher ein Vermögensvergleich durchführen zwischen dem Betriebsvermögen zum Beginn und zum Ende des Geschäftsjahres, und durch welche **Privateinlagen** und **Privatentnahmen** das Betriebsvermögen gesteigert oder wieder gesenkt wurde. Denn diese Einflüsse müssen herausgerechnet werden, um anschließend den zu versteuernden Ertrag des Vermittlerbetriebs feststellen zu können.

Die nachfolgende Abbildung zeigt diese Zusammenhänge schematisch: Der Existenzgründer finanziert die Investitionen zur Betriebserrichtung durch eine Privateinlage beim Betriebsstart. Anschließend wird der Betrieb im Geschäftsjahr laufend Einnahmen aus vor allem Provisionen oder Courtagen erzielen, aber auch laufende Kosten verursachen. Laufende Privatentnahmen können das Betriebsvermögen weiter reduzieren.

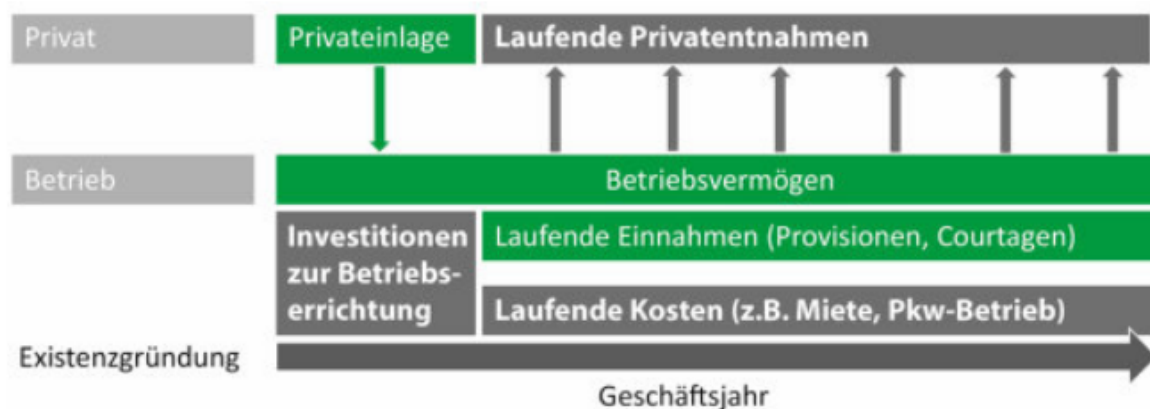


Abbildung 10.2: Schematische Darstellung der Finanzierung einer Existenzgründung

Das Gründungskapital wird im Maklervertrieb erheblich höher ausfallen. Das liegt daran, dass ein Existenzgründer als Makler keine Unterstützung durch einen Versicherer erhält. Seine größte Investition ist deshalb entweder den Neuaufbau eines Kundenbestands vorzunehmen, von dem der Makler seine Betriebskosten tragen und einen Gewinn erzielen kann, oder der Existenzgründer erwirbt einen bestehenden Makler-

betrieb oder dessen Kundenbestand zu einem Kaufpreis. In beiden Fällen kann es um hohe Investitionen gehen, bevor der Makler mit seinem neu gegründeten Betrieb Gewinne erzielen kann.

10.1.6 Liquiditätssicherung

In allen Lebensphasen eines Vermittlerbetriebs ist es unerlässlich, jederzeit fällige Verbindlichkeiten auch bedienen zu können. Denn ansonsten muss eine Insolvenz angemeldet werden. Das wiederum kann fatale Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung oder eine künftige Neubeantragung einer Registrierung im Vermittlerregister und damit auf die berufliche Existenz haben.

In der Existenzgründungsphase ist die Sicherstellung der Liquidität besonders schwierig. Naturgemäß beginnt der Betrieb mit hohen Gründungsinvestitionen, die eine entsprechende Liquidität erforderlich machen, und ersten laufenden Kosten (zum Beispiel Miete, Pkw-Leasingrate, Gehälter, Sozialversicherungsabgaben und andere), denen noch keine (ausreichenden) Einnahmen gegenüberstehen.

Tipp

Eine einfache, aber wirksame Methode ist, eine Einnahmen- und Ausgabenübersicht in einer Tabellenkalkulation zu erstellen. Darin werden beispielsweise auf Monatsbasis die gesicherten Einnahmen (zum Beispiel Bestandsprovisionen, Privateinlagen), die erwarteten zusätzlichen Einnahmen (zum Beispiel Abschlussprovisionen), die gesicherten regelmäßigen Ausgaben (zum Beispiel Mieten und Gehälter, Privatentnahmen) und erwartete zusätzliche Ausgaben (zum Beispiel Anschaffungen zur Verbesserung des Geschäftsbetriebs) erfasst und saldiert. Dadurch ergibt sich Monat für Monat entweder ein Liquiditätsüberschuss oder eine -unterdeckung. Diese sollten zusätzlich auf das Jahr summiert werden. Dadurch erhält der Betriebsinhaber einen guten Überblick, wann welche Liquiditätsunterdeckungen zu erwarten sind. Kurzfristige Liquiditätsunterdeckungen können mithilfe eines Kontokorrentkredits der Bank getragen werden. Längerfristige Liquiditätsunterdeckungen können jedoch nur durch Privateinlagen beziehungsweise eine Senkung von Privatentnahmen ausgeglichen werden.

Liquiditätsplan	1. Quartal			2. Quartal		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Geldeingänge:						
Abschlussprovision	5.700,00 €	1.100,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bestandsprovision	32.600,00 €	700,00 €	900,00 €	1.200,00 €	700,00 €	900,00 €
Bonifikation	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Privateinlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe:	46.000,00 €	3.000,00 €	4.600,00 €	5.900,00 €	9.900,00 €	5.100,00 €
Geldabflüsse:						
Löhne/Gehälter	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Miete/Nebenkosten	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kfz -Kosten	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
EDV -Leasing	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Telekommunikation	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Darlehenszinsen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Material	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Zeitschriften	0,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €
Privatentnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe:	13.100,00 €	13.320,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.320,00 €	13.100,00 €
Saldo Geldströme:	32.900,00 €	-10.320,00 €	-8.500,00 €	-7.200,00 €	-3.420,00 €	-8.000,00 €
Anfangsbestand Kasse, Bank	400,00 €	33.300,00 €	22.980,00 €	14.480,00 €	7.280,00 €	3.860,00 €
Endbestand liquide Mittel	33.300,00 €	22.980,00 €	14.480,00 €	7.280,00 €	3.860,00 €	-4.140,00 €

Abbildung 10.3: Beispielhafter Ausschnitt einer Liquiditätsplanung

10.1.7 Herausforderungen in der Gründungsphase

Eine zentrale Herausforderung für jeden Existenzgründer besteht darin, neue Kunden zu finden und Versicherungsverträge zu vermitteln.

Selbst, wenn ein Ausschließlichkeitsvertreter einen Kundenbestand erhält, wird der Versicherer darauf achten, dass der neue Agenturleiter erfolgreich eigene Kundenverbindungen aufbaut. Denn übertragene Kundenbestände sind oft von älteren Vorgängern aufgebaut worden, wodurch die Kunden tendenziell ein ähnliches Alter wie der Vorgänger aufweisen. Das bedeutet, dass solche Bestände naturgemäß demografisch bedingt schrumpfen. Hinzu kommt, dass ein Wechsel in der Agenturleitung häufig auch mit Kundenfluktuation einhergeht. So verlassen beispielsweise Kunden den Bestand, weil ihr Hauptkontakt zum Vorgänger bestand und mit dessen Ausscheiden die Bindung verloren geht. Ganz besonders ist das dann der Fall, wenn ein Vorgänger nicht in den Ruhestand, sondern zu einem anderen Versicherer oder in einen anderen Vertriebsweg (zum Beispiel von der Ausschließlichkeit in eine Maklertätigkeit) wech-

selt. Dann muss der neue Agenturinhaber mit **Umdeckungen** rechnen. Das bedeutet, dass der Vorgänger versuchen wird, seine früheren Kunden zu einer Kündigung der Altverträge und einem neuen Abschluss bei einem anderen Versicherer zu bewegen.

Auch wer als Versicherungsmakler seine Existenz mit einem Kundenbestand starten kann, den er übernimmt, wird Neukunden suchen müssen.

Vorteil eines übernommenen Bestands ist jedoch in jedem Vertriebsweg, dass der Bestand häufig Potenzial für dessen Ausbau bietet. Das können zum Beispiel fehlende Versicherungsverträge bei einzelnen Kunden sein, die noch gar nicht oder bei einem Wettbewerber abgeschlossen wurden. Oder Bestandskunden können Empfehlungen zur Neukundengewinnung aussprechen, beispielsweise Familienmitglieder, Freunde oder berufliche Kontakte angeben.

Das Inhouse Consulting empfiehlt dem Vertriebsmanagement der Proximus Versicherung AG, bei jeder Bestandsübernahme eine Analyse durchzuführen, welche Ausbaupotenziale der zu übertragende Bestand bietet. Existenzgründer sollten anschließend beraten werden, wie sie diese Potenziale am besten ausschöpfen können, und auch darauf abgestimmte Zielvereinbarungen treffen.

Eine weitere zentrale Herausforderung stellt sich im Fall, dass ein Bestand übernommen wird. Wie schon angedeutet wurde, können bei einem Wechsel in der Agenturleitung beziehungsweise des Maklers Kundenverbindungen verloren gehen. Umso wichtiger ist es, dass der Existenzgründer seinen Bestand möglichst schnell kennenlernt. Je nach Bestandsgröße kann das eine zeitlich herausfordernde Aufgabe sein. Hier kann helfen, wenn sich der Existenzgründer den Kunden zunächst auf einem geeigneten Kommunikationsweg vorstellt. Je nachdem, wie der Vorgänger mit seinen Kunden kommuniziert, die entsprechenden Adressen erfasst und gegebenenfalls die datenschutzrechtliche Genehmigung eingeholt hat, können das unterschiedliche Wege sein. Kostengünstig sind E-Mail- oder Messenger-Kontakte anzusprechen. Etwas aufwändiger und traditioneller ist ansonsten der postalische Weg. Sofern eine Telefonnummer vorliegt, kann auch ein kurzer Anruf dazu dienen. Zumindest bei wichtigen Kundenverbindungen sollten schnellstmöglich persönliche Besuche angestrebt werden.

10.2 Planung und Steuerung im Vermittlungsbetrieb

10.2.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vermittlerbetriebe weisen grundsätzlich drei Arten von **Einnahmen** auf: Abschlussprovisionen, Bestandsprovisionen und Sondervergütungen.

Abschlussprovisionen (im Folgenden immer gleichbedeutend mit Courtagen beim Makler) sind Vorschüsse auf eine künftig erwartete Beitragseinnahme, zu der sich ein Kunde im Versicherungsvertrag verpflichtet. Ob sich diese (vollständig) realisiert, ist allerdings offen. Sie berechnen sich grundsätzlich wie folgt:

$$\text{Abschlussprovision (Euro)} = \text{Bewertungssumme} \times \text{Abschlussprovisionssatz}$$

Folgende Bewertungssummen sind dabei je nach Sparte gebräuchlich:

- Lebensversicherung: Jahresbeitrag (Euro) x Aufschubzeit (Jahre) x Korrekturfaktor. Als Korrekturfaktoren (größer oder kleiner 1,0) sind unter anderem Tarifart-abhängige Faktoren üblich, bei denen bestimmte, erwünschte Tarife durch Aufwertung bevorzugt oder andere abgewertet werden. Außerdem sind Laufzeitfaktoren verbreitet, mit denen sehr kurze und umgekehrt sehr lange Laufzeiten abgewertet werden, weil beide mit Blick auf die Verteilung der Abschlusskosten (Kurzläufer) oder die Verpflichtungen in der Kapitalanlage (Langläufer) problematisch sind. Teilweise gibt es auch Maximierungsregeln, um zu lang laufende Verträge abzuwerten (zum Beispiel Abschlussprovision in Höhe von maximal 90 % der Erstjahresprämie) Bei einer sofort beginnenden Lebensversicherung gegen Einmalbeitrag ist der Einmalbeitrag gleichzeitig die Bewertungssumme.
- Krankenversicherung: Monatsbeitrag (MB) x Abschlussprovisionssatz.
- Schaden-/Unfallversicherung (Mehrjahresverträge): Jahresnettobeitrag x Abschlussprovisionssatz. Jahresnettobeitrag ist der Beitrag ohne Versicherungssteuer.

■ BEISPIELE

- Lebensversicherung: 1.000 € Jahresbeitrag x 20 Jahre Aufschubzeit x Korrekturfaktor 1,1 x 25 Promille Abschlussprovisionssatz = 550 €.
- Krankenversicherung: 200 € MB x 5,0 MB Abschlussprovisionssatz = 1.000 €.
- Schaden-/Unfallversicherung (3-Jahresvertrag): 500 € Jahresnettobeitrag x 50 % Abschlussprovisionssatz = 250 €. ■

Bestandsprovisionen (auch: laufende Provision) sind ab dem zweiten Vertragsjahr fällig. Sie berechnen sich grundsätzlich wie folgt:

$$\text{Bestandsprovision (Euro)} = \text{Jahresbeitrag} \times \text{Bestandsprovisionssatz}$$

Der Jahresbeitrag versteht sich bei Schaden-/Unfallversicherungen als Jahresnettobeitrag ohne Versicherungsteuer.

■ BEISPIELE

- Lebensversicherung: 1.000 € Jahresbeitrag x 1,0 % Bestandsprovisionssatz = 10 €.
- Krankenversicherung: 200 € MB x 12 Monate x 1,0 % Bestandsprovisionssatz = 24 €.
- Schaden-/Unfallversicherung: 500 € Jahresnettobeitrag x 10 % Bestandsprovisionssatz = 50 €. ■

Provisionen sind grundsätzlich dann fällig, wenn der Kunde die Prämie bezahlt hat, aus der sie zu berechnen sind. Im Ausschließlichkeitsvertrieb können insbesondere Existenzgründer durch **Provisionsvorschüsse** oder **Provisionsgarantien** unterstützt werden. Damit werden die stark schwankenden Einnahmen geglättet, der Existenzgründer kann seine laufenden – und meist gleichmäßigen – Kosten besser tragen. Ein Provisionsvorschuss wird für einen bestimmten Zeitraum (zum Beispiel ein Jahr) vereinbart. In dieser Zeit erhält der Vertreter eine gleichmäßige, monatliche Vorschusszahlung. Dagegen werden die tatsächlich gebuchten Provisionen gebucht, entweder alle oder bestimmte (zum Beispiel nur die Bestandsprovisionen oder bei Abschlussprovisionen nur ein Anteil). Am Ende des Abrechnungszeitraums werden Vorschüsse und gebuchte Provisionen saldiert, ein Lastsaldo ist vom Vertreter zurückzubezahlen, ein Überschuss wird ausbezahlt. Provisionsgarantien funktionieren genauso, nur werden hier Lastsalden zulasten des Versicherungsunternehmens ausgebucht. Das kann beispielsweise bei Existenzgründern sinnvoll sein, die ihren Kundenbestand einschließlich der daraus entstehenden Bestandsprovisionen erst verspätet übertragen erhalten, aber trotzdem ihren Betrieb starten wollen.

Sondervergütungen sind nur bei Versicherungsvertretern üblich und verbreitet. Bei Versicherungsmaklern lassen sich diese nur in wenigen Ausnahmefällen mit deren Rechtsstatus vereinbaren, sondern könnten als nicht statthafte Beeinflussung des Versicherungsmaklers durch einen Versicherer interpretiert werden, damit der Makler keine unbeeinflusste Auswahlentscheidung trifft.

Auch bei Versicherungsvertretern muss ein Versicherer darauf achten, dass er bei der Vergütungsgestaltung generell und speziell bei Sondervergütungen nicht gegen die Regeln des § 48a VAG sowie bei Versicherungsanlageprodukten gegen die Regeln der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 verstößt. Vergütungen und andere Anreize dürfen nicht zu einem Konflikt mit der Verpflichtung führen, im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln.

Unterscheiden kann man erfolgsabhängige und nicht erfolgsabhängige Sondervergütungen. **Erfolgsabhängige Sondervergütungen** dienen dazu, den Produktionserfolg zu steigern und in bestimmte Richtungen hin zu steuern. Dafür sind Provisionen allein nicht immer ausreichend geeignet.

Die Proximus Versicherung AG führt einen neuen Tarif in der Unfallversicherung ein und möchte erreichen, dass in kurzer Zeit ein ausreichend großer Bestand aufgebaut wird, damit der Risikoausgleich im Kollektiv (und in der Zeit) funktioniert. Deshalb beschließt das Vertriebsmanagement, im Ausschließlichkeitsvertrieb einen Sonderbonus für diesen Tarif auszuloben, der im ersten Jahr nach der Produkteinführung gilt.

Nicht erfolgsabhängige Sondervergütungen dienen dagegen meist dem Interesse, Vertreter zu unterstützen, die in den Ausbau ihres Betriebs investieren wollen. Beispiele sind Bürokostenzuschüsse, Mitarbeitendenzuschüsse oder Auszubildendenzuschüsse.

Der Einnahmenseite gegenüber steht die Kostenseite. Unter Kosten werden teilweise Ausgaben verstanden, also tatsächliche Abgänge von Geld (zum Beispiel Mietzahlung an den Vermieter). Teilweise handelt es sich dabei auch um einen bewerteten Güterverzehr bei langfristig genutzten Anlagegegenständen. Das wird als **Abschreibung** bezeichnet.

■ BEISPIEL

Ein Versicherungsvermittler richtet sich ein Büro ein und schafft dafür Möbel für 12.000 € an. Diese 12.000 € sind zwar eine unmittelbare Geldausgabe an das Möbelhaus. Aus steuerlicher wie aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird damit anders umgegangen. Die Möbel sind langfristige Anlagegegenstände, die sich über zehn Jahre entwerten (steuerliche Regel, betriebswirtschaftlich könnte man auch frei andere Zeiträume annehmen). Damit entstehen steuerlich relevante 12.000 €: 10 Jahre = 1.200 € Absetzung für Abnutzung (AfA, Abschreibung), die in den nächsten zehn Jahren jeweils angesetzt werden können. ■

Folgende Kosten fallen typischerweise in einem Vermittlerbetrieb an:

- Bürokosten
 - Bei einem gemieteten Büro: Miete, Nebenkosten
 - Bei einem Büro im eigenen Objekt: Abschreibung auf die Immobilie, Nebenkosten
 - Außerdem: Abschreibung auf Büroinventar oder Sofortabschreibung bei geringwertigen Anlagegütern, Verbrauchsmaterialien
- Personalkosten:
 - Gehälter
 - Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
- Fahr- und Reisekosten
 - Bei Leasingfahrzeugen: Leasingkosten, Betriebskosten (zum Beispiel Treibstoff/Strom, Wartung, Pflege, Versicherung)
 - Bei gekauften Fahrzeugen: Abschreibung, Betriebskosten
 - Sonstiges: Parkgebühren, sonstige Reisekosten

- IT
 - Bei geleaster Hard- und Software: Leasing- und Wartungsgebühren
 - Bei gekaufter Hard- und Software: Abschreibung, Wartungsgebühren
- Kommunikationskosten
 - Telefongebühren
 - Internetgebühren
- Marketingkosten
 - Werbekosten
 - Tippgebervergütungen, Werbegeschenke
 - Verkaufsförderungsmaterial
 - Sonstige Marketingkosten
- Betriebliche Versicherungen
- Beiträge und Gebühren
- Weiterbildungskosten, Abonnements von Fachzeitschriften und -journalen
- Gewerbesteuer.

Die Differenz aus Einnahmen und Kosten ist der (steuerliche oder betriebswirtschaftliche) **Gewinn**. Dieser ist bei Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaften der Einkommensteuer der Inhaber beziehungsweise Personengesellschafter zu unterwerfen. Bei Kapitalgesellschaften wird der an die Gesellschafter ausgeschüttete Gewinn der jeweiligen Einkommensteuer unterworfen.

Vermittler brauchen aus drei Gründen einen Gewinn. Der wohl wichtigste Grund ist, dass der Gewinn das Einkommen des Inhabers sichert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht spricht man auch von einem **kalkulatorischen Unternehmerlohn**. Das ist kein echter Lohn im arbeitsrechtlichen Sinn, sondern derjenige Gewinn, den der Inhaber als Entlohnung seiner Tätigkeit für angemessen hält. Ein weiterer Teil des Gewinns sollte im Betrieb als **Rücklage** zurückgehalten werden. Diese dient dazu, künftige Investitionen zum Beispiele in eine Erweiterung des Betriebs zu investieren. Ein dritter Grund für die Gewinnerzielung ist, dass der Vermittler auch eine **Verzinsung** auf sein im Betrieb investiertes Kapital verlangen kann. Mindestens sollte das so viel sein, wie der Vermittler sonst alternativ mit einer Kapitalanlage als Rendite erwirtschaften könnte.

10.2.2 Erfolgsplanung

Erfolge eines Vermittlers sind von vielen Faktoren abhängig, einer davon kann der Zufall sein. Zufällig werden Neukunden gewonnen, zufällig ergibt sich die Chance auf

einen volumenstarken Abschluss. Wie jeder andere Unternehmer auch, sollte ein Vermittler aber nicht in der Hoffnung auf viele positive Zufälle in den Tag hinein leben.

Eine Erfolgsplanung hilft, seine Aktivitäten zu fokussieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen gewünschten Erfolg zu erreichen. Zudem hilft eine solche Planung dabei, den Erfolg zu messen und Ziele und Ist zu vergleichen. Das wiederum kann der Vermittler nutzen, um festzustellen, warum es welche positiven oder negativen Abweichungen vom Plan gegeben hat. Wiederholt man den Planungsvorgang und die Kontrolle laufend, werden sich schnell Lerneffekte einstellen. Die Planung wird immer realistischer, und bei Fehlentwicklungen kann zeitnah gegengesteuert werden.

Die Proximus Versicherung AG möchte für die neue betriebswirtschaftliche Agenturberatung ein einfaches, aber gut nachvollziehbares System entwickeln, wie eine Agentur ihren Erfolg planen kann. Lisa und Max machen darauf aufmerksam, dass die Zielgrößen einer Agentur und der Proximus Versicherung AG unterschiedlich sind. Während die Proximus Versicherung AG einen bestimmten Absatz von Versicherungsprodukten und den Umsatz daraus plant, geht es einer Agentur zunächst einmal darum, einen angemessenen Gewinn zu erzielen. Diese Größen lassen sich aber zusammenbringen.

Die Erfolgsplanung eines Vermittlers geht vom **Gewinnziel** aus. Dieses Ziel wird auf ein Geschäftsjahr bezogen geplant. Beim Einzelkaufmann passt dafür am besten der Gewinn aus Gewerbebetrieb. Das ist der steuerliche Gewinn, der die Grundlage für die Einkommensbesteuerung darstellt.

Zum Gewinnziel addiert der Vermittler ein **Kostenziel**. Dabei handelt es sich um eine Planung der Kosten des Geschäftsjahres. Kosten sind nicht per se schlecht, sondern notwendig und sinnvoll, um Einnahmen erzielen zu können. In der Addition ergibt sich das **Umsatzziel**. Dabei handelt es sich um die Umsätze aus Provisionen, Courtagen oder sonstigen Vergütungen.

In der weiteren Planung werden die beiden wichtigsten Quellen des Umsatzes berücksichtigt. Vom Umsatzziel wird zunächst die erwartete **Bestandsprovision** abgezogen. Grund ist, dass diese relativ gut planbar ist, wenn ein Bestand zur Verfügung steht und darauf Bestandsprovisionen gezahlt werden. Berücksichtigen muss ein Existenzgründer allerdings, dass er möglicherweise einzelne Kunden und damit Teile des bestandsprovisionspflichtigen Bestands verlieren könnte. Im Ergebnis verbleibt ein **Abschlussprovisionsziel**. In der Ausschließlichkeit könnten auch noch Sondervergütungen eine Rolle spielen – diese werden hier nicht in Betracht gezogen, denn sie sollten keinen wesentlichen Teil der gesamten Einnahmeerzielung ausmachen. Zudem ist es kein Fehler, wenn man in einer Planung Puffer lässt, beispielsweise für den Fall, dass Bestandsverluste oder Frühstornierungen von Abschlüssen mit Rückforderungen von Stornoprovisionen auftreten.

Das Abschlussprovisionsziel wird anschließend auf die **Sparten** verteilt. Das ist deshalb sinnvoll, weil die Sparten jeweils individuelle Vergütungsbesonderheiten aufweisen. Teilt man das jeweilige Abschlussprovisionsziel je Sparte durch den jeweiligen Abschlussprovisionsatz (AP-Satz), ergibt sich die notwendige **Beitragssumme**. Teilt man diese wiederum durch die durchschnittlich erwartete Beitragssumme je Abschluss, ergibt sich das **Produktionsziel** in Stückzahlen.

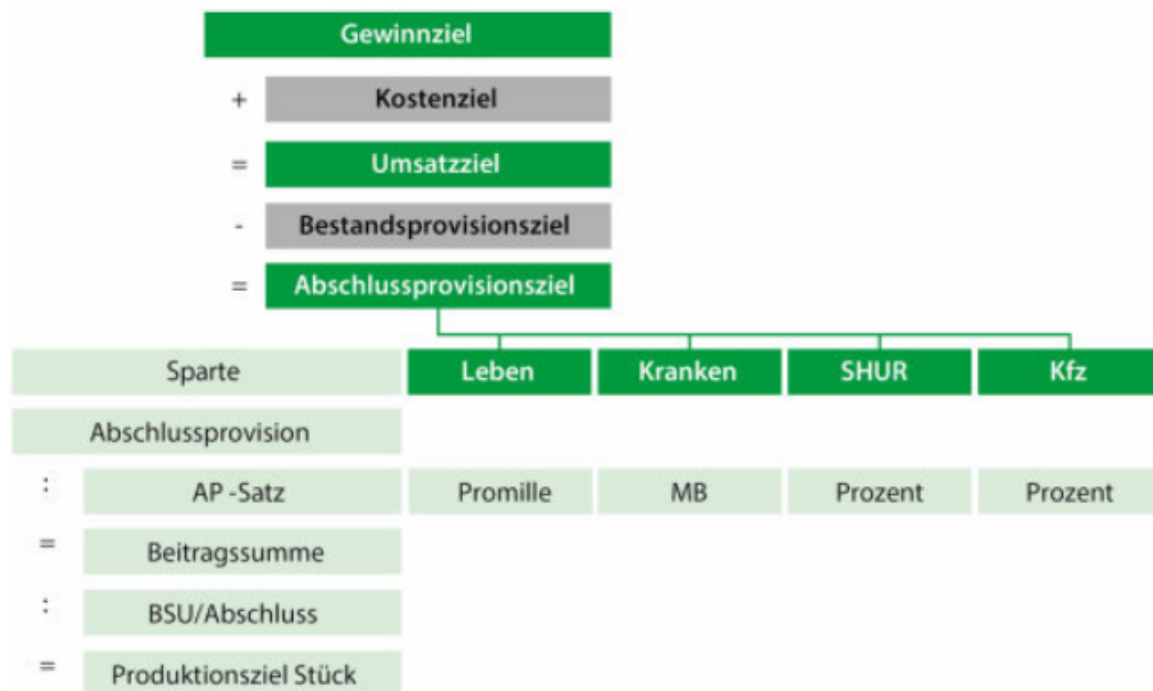


Abbildung 10.4: Schematische Darstellung der Erfolgsplanung eines Versicherungsvermittlers

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Agenturerfolgsplanung eines Versicherungsververtreters, die zu dessen Provisionssystem passt. Dieser hat ein Gewinnziel von 80.000 € und geht davon aus, 50.000 € an Kosten zu benötigen. In Summe braucht diese Agentur 130.000 € Umsatz. Wenn davon 60.000 € aus Bestandsprovisionen fließen, werden weitere 70.000 € an Abschlussprovisionen benötigt. Diese werden nach verschiedenen Überlegungen auf die Sparten verteilt. Eine Überlegung kann sein, welche Potenziale im vorhandenen Kundenbestand gehoben werden können. Hilfreich kann sein, Produktionserfolge der Vergangenheit in der Agentur zu betrachten. Außerdem können Produktionsschwerpunkte des Versicherers (in der Ausschließlichkeit), neue Produktideen oder aktuelle Ereignisse eine Rolle spielen, welche Sparten im Planungsjahr besonders nachgefragt sein könnten.

Diese AP-Beträge werden durch die Abschlussprovisionssätze geteilt, die der Vermittler im Durchschnitt erwartet zu erhalten. Durchschnitt deswegen, weil es unterschiedlich hohe Provisionssätze je nach Art des Geschäfts gibt. Beispielsweise werden Gruppenverträge niedriger verprovisioniert als Einzelverträge. Es ergeben sich die Beitrags-

summen je Sparte, die benötigt werden. Diese werden durch die durchschnittlichen Beitragssummen geteilt, die der Vermittler erwartet. Wieder spielt dabei eine Rolle, welche Zielgruppen und welche Geschäfte vermittelt werden sollen. Das Endergebnis sind die Produktionsziele je Sparte in Stückzahl neuer Versicherungsverträge, hier insgesamt 215 Verträge.

	Gewinnziel	80.000 €
+	Kostenziel	+ 50.000 €
=	Umsatzziel	= 130.000 €
-	Bestandsprovisionsziel	- 60.000 €
=	Abschlussprovisionsziel	= 70.000 €

Sparte	Leben	Kranken	SHUR	Kfz
Abschlussprovision	15.000 €	15.000 €	25.000 €	5.000 €
: AP -Satz	25‰	5 MB	50%	10%
= Beitragssumme	1 Mio. €	3.000 €	50.000 €	50.000 €
: BSU/Abschluss	25.000 €	200 €	500 €	1.000 €
= Produktionsziel Stück	40	15	100	50

Abbildung 10.5: Beispiel einer Agenturerfolgsplanung eines Versicherungsvertreeters

Vorteil dieser Art von Planung ist, dass auf Abweichungen reagiert werden kann. Im nachfolgenden Beispiel verfehlt die Agentur das ursprüngliche Ziel, 40 neue Lebensversicherungen zu vermitteln, um die Hälfte. Zudem liegt die durchschnittliche Beitragssumme mit 20.000 € etwas niedriger als mit 25.000 € geplant. Dadurch reduziert sich die vermittelte Beitragssumme auf 600.000 €, die Abschlussprovision um 10.000 €. Die Ziele können doch noch erreicht werden, wenn stattdessen die Produktion SHUR um diese 10.000 € erhöht wird. Bei einer Verlagerung des Produktionsschwerpunkts zu höhervolumigen Sachversicherungsverträgen lässt sich das Produktionsziel in Stückzahl sogar erhalten.

	Gewinnziel	80.000 €			
+	Kostenziel	+ 50.000 €			
=	Umsatzziel	= 130.000 €			
-	Bestandsprovisionsziel	- 60.000 €			
=	Abschlussprovisionsziel	= 70.000 €			
		-10.000 €		+10.000 €	
Sparte	Leben	Kranken	SHUR	Kfz	
Abschlussprovision	15.000 €	15.000 €	35.000 €	5.000 €	
: AP -Satz	25‰	5 MB	50%	10%	
= Beitragssumme	600.000 €	3.000 €	70.000 €	50.000 €	
: BSU/Abschluss	20.000 €	200 €	700 €	1.000 €	
= Produktionsziel Stück	30	15	100	50	

Abbildung 10.6: Beispielhafte Korrektur einer Agenturerfolgsplanung

Die Produktionsplanung bedarf einer weiteren Konkretisierung. Denn Neugeschäft fällt selten ohne besonderes Zutun des Vermittlers an. Es muss aktiv akquiriert werden. Dabei hilft eine **Aktionsplanung**.

Der erste Schritt in der Aktionsplanung ist die Ableitung eines **Aktivgeschäft**-Ziels, indem von den Planzahlen das **Passivgeschäft** abgezogen wird. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte eines Vermittlers, welche Geschäfte ohne aktives Werben zustande kommen. Das können beispielsweise Haushaltsgründungen von Kindern der Bestandskunden sein, Empfehlungen oder Angebotsanfragen von Laufkundschaft.

Im zweiten Schritt werden eine oder mehrere Verkaufsaktionen geplant. Dabei empfiehlt es sich, in einer Verkaufsaktion mehrere Sparten und/oder Produkte anzusprechen. Das erfordert einen **Aufhänger** für die Aktion, der einerseits potenzielle Kunden anspricht, andererseits offen genug ist für verschiedene Angebote. Weiter ist die **Zielgruppe** festzulegen. Zunächst sollten Bestandskunden ins Auge gefasst werden, die die entsprechende Versicherung noch nicht abgeschlossen haben. Es können auch weitere Eingrenzungen der Zielgruppe vorgenommen werden, soweit diese Einfluss auf die Abschlusswahrscheinlichkeit haben (zum Beispiel Alter, Beruf).

Bei Bestandskunden besteht eine Geschäftsverbindung, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist viel größer als in der **Kaltakquise**. Zudem liegen hier in einem gut gepflegten Bestand Zustimmungen des Kunden vor, ihm neue Produkte auf einem präferierten Kontaktweg anzubieten. Weiter ist die **Maßnahme** festzulegen, mit der ein Kunden-

kontakt hergestellt wird. Eine besonders hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat eine Telefonakquise, dafür müssen Anrufgenehmigungen vorliegen. Auch ein Kontakt über Messengerdienste oder E-Mail kann erfolgversprechend sein. Seltener erfolgreich sind Mailings. Alternative Ansprachemöglichkeiten bestehen beispielsweise über Verbrauchermessen oder über Vereinsveranstaltungen, wenn dort ein Stand aufgebaut werden kann.

Das nachfolgende Beispiel knüpft an der vorhergehenden Agenturerfolgsplanung eines Vertreters an. Dieser plant eine Verkaufsaktion zur Einkommenssicherung, in deren Zuge beispielsweise Berufsunfähigkeits-, Krankentagegeld- und Unfallversicherungen angeboten werden sollen. Auf diese Weise können mehrere Sparten-Teilziele in einer Aktion verfolgt werden.

Die Agentur plant dabei, im Durchschnitt 1,5 Verträge pro Kunde abzuschließen. Das nennt sich auch **Cross-Selling-Quote**. Diese misst die Anzahl der Verträge je Kunde. Deren Höhe hängt auch vom **Beratungsansatz** ab, ob sich dieser auf einzelne Produkte oder aber umfassender auf ganze Bedarfssituationen fokussiert. Damit sind in diesem Beispiel bei einem Aktionsziel von 60 Verträgen 40 Kunden notwendig, die Abschlüsse tätigen.

Weiter geht die Agentur von einer **Abschlussquote** von 50 % aus, also bei jedem zweiten Kunden erfolgreich zu sein. Auch das hat viel mit dem Beratungsansatz und dem verkäuferischen Geschick zu tun. Hier ergibt sich, dass der Vertreter 80 potenzielle Kunden benötigt, die zu beraten sind. Als Zielgruppe werden hier Bestandskunden mit vorliegender Anruferlaubnis definiert. Geht hier der Vertreter von einer **Terminquote** von 25 % aus, braucht er 320 Adressen.

Stellt sich heraus, dass im Bestand nicht ausreichend viele Zielkunden sind, muss die Eingrenzung der Zielgruppe überdacht und beispielsweise eine Fremdakquise in Betracht gezogen werden.

Sparte	Leben	Kranken	SHUR	Kfz
Produktionsziel Stück	40	15	100	50
- Passivgeschäft	0	0	50	30
= Aktivgeschäft	40	15	50	20
Aktion: Einkommenssicherung	20	20	20	
	60			
: Cross-Selling-Quote	: 1,5 Verträge			
= Kunden	= 40			
: Abschlussquote	: 50%			
= Abschlusstermine	= 80			
: Terminquote	: 25%			
= Adressen	= 320			

Abbildung 10.7: Beispielhafte Aktionsplanung

Das Beispiel zeigt weiter, dass bei einer solchen Vorgehensweise sehr viele Termine entstehen können. Im obigen Beispiel sind es 80 Termine, die annahmegemäß zustande kommen. Das kann ein Vermittlerbetrieb wahrscheinlich nur schwer „nebenher“ erledigen. Daher sollte eine solche Verkaufsaktion auf einen längeren **Zeitraum** verteilt werden. Das hat auch den Vorteil, dass der Erfolg der Aktion laufend überprüft werden kann.

■ BEISPIEL

Die obige Agentur verteilt die Aktion auf zehn Kalenderwochen, die ihr besonders geeignet erscheinen. Damit werden pro Woche $320 \text{ Adressen} \times 10 \% = 32$ Kunden angerufen, von denen annahmegemäß 25 % oder acht Kunden einem Termin zustimmen müssten. Nach einer Woche stellt die Agentur fest, dass tatsächlich nur zwei Termine entstanden sind und stoppt die Aktion, um die Ursachen für die deutlich schlechter verlaufene Terminquote zu ermitteln. ■

Schließlich ist auch ein **Marketingbudget** für die Verkaufsaktion zu planen. Beispielsweise könnte die **Terminierung** an Externe wie ein Callcenter vergeben werden, damit die wertvolle und knappe Arbeitszeit des Vermittlers nicht eingeschränkt wird. Auch **Werbegeschenke** und **Verkaufsförderungsmittel** wie zum Beispiel haptische und andere Verkaufshilfen könnten sinnvoll sein.

10.3 Organisation des Vermittlungsbetriebs

10.3.1 Verkaufsprozess

Der wichtigste Geschäftsprozess eines Versicherungsvermittlers ist der Verkaufsprozess. Dieser ist sowohl von praktischen als auch von rechtlichen Überlegungen geprägt. Insbesondere soll er erfolgreich verlaufen und keinen Anlass bieten, dass der Kunde unzufrieden ist oder gar Grund hat, sich falsch beraten zu sehen.

Findet ein erstmaliger Kontakt zu einem Neukunden statt, muss eine **statusbezogene Erstinformation** nach § 15 VersVermV in Textform erteilt werden. Darin sind insbesondere Name und Anschrift des Vermittlers, die Art und Nummer der Registrierung im Vermittlerregister mit Angabe von dessen Adressen und weitere Informationen zu erteilen. Der Kunde soll erfahren, ob er eine Beratung erwarten kann, wie der Vermittler vergütet wird und wie sich ein Kunde im Bedarfsfall beschweren kann. Dafür sind die Adressen des Versicherungsombudsmanns und des Ombudsmanns für die private Kranken- und Pflegeversicherung anzugeben. Sollte es auch Beteiligungen von Versicherungsunternehmen an dem Vermittlerunternehmen oder umgekehrt von über 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte geben, ist auch das anzugeben. Die Formvorgabe wird beispielsweise im persönlichen Gespräch durch Übergabe einer entsprechend aussagekräftigen Visitenkarte erledigt. Bei Mails kann die statusbezogene Erstinformation in die automatisch ergänzten Absenderinformationen aufgenommen werden. Auf der Webseite des Vermittlerbetriebs gehört sie an die Stelle, wo ein erster Geschäftskontakt stattfindet – sofern es eine Online-Abschlussmöglichkeit von Versicherungen gibt, dann an diese Stelle, sonst reicht auch das Impressum.

Die wichtigsten Rechtspflichten im Beratungsprozess ergeben sich aus den §§ 60 f. VVG. Die Befragung und Beratung ist vom Anlass abhängig. Deshalb empfiehlt es sich, den **Beratungsanlass** genauer zu bestimmen. Das hat den Vorteil, dass sich Kunde und Vermittler beide auf die Versicherungsthemen fokussieren können, die sich aus dem Anlass ableiten lassen. Der Beratungsanlass sollte auch dokumentiert werden. Beratungsanlässe können vom Kunden ausgehen, zum Beispiel durch eine Anfrage beim Vermittler. Sie können aber auch vom Vermittler gesetzt werden, zum Beispiel im Rahmen einer Verkaufsaktion. Nicht immer ist jedoch auf den ersten Blick klar, worum es tatsächlich geht.

■ BEISPIELE

- Eine Kundin fragt beim Vermittler nach dem Preis einer Unfallversicherung. In der Anlassklärung wird deutlich, dass sie damit eigentlich ihr Einkommen absichern will, auch wenn es durch Krankheit verloren geht.
- Eine Vermittlerin spricht den Kunden auf ein neuartiges Rentenversicherungsprodukt an. Im weiteren Gespräch ergibt sich, dass der Kunde keine klare Vorstellung von seiner Rentensituation hat und eine umfassende Rentenberatung benötigt. ■

Weiter soll der Vermittler den Kunden nach seinen **Wünschen und Bedürfnissen** befragen. Auch das ist zu dokumentieren. Gemeint sind subjektive Wunschvorstellungen (zum Beispiel „im Alter gut versorgt sein“) sowie objektive Merkmale des Versicherungsbedarfs (zum Beispiel Alter, Wunschtermin für die Altersrente, Einkommen, bisherige Rentenansprüche). Sollten **Versicherungsanlageprodukte** in Frage kommen, sind zusätzliche Fragen gemäß § 7c VVG zu stellen, um beurteilen zu können, welche Versicherungsanlageprodukte für den Kunden **geeignet und angemessen** sind. In diesem Zusammenhang ist auch nach Wünschen hinsichtlich der **Nachhaltigkeit** von Versicherungsanlagen zu fragen. Versicherungsanlageprodukte sind kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen, die nicht staatlich gefördert werden („Schicht 3-Versicherungen“ nach der steuerlichen Zuordnung).

Der Kunde ist anschließend zu **beraten** und jeder zu einer bestimmten Versicherung abgegebene Rat zu **begründen**. Gemeint sind Angebote, zu denen zu erläutern ist, warum sie die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfüllen können.

Nach § 7 VVG muss der Versicherer eine **Kundeninformation** übermitteln. Sie enthält die Versicherungsbedingungen, ein Kundeninformationsblatt sowie weitere Informationen. Diese Information wird praktischerweise meist vom Vermittler dem Kunden übermittelt, beispielsweise auf Papier oder als Datei. Die Kundeninformation kann zu einer Unterbrechung des Verkaufsprozesses führen, weil sie „rechtzeitig“ vor Antragstellung zu erteilen ist. Bei Versicherungen, deren Abschluss mit einem größeren Aufwand beim Kunden verbunden ist, weil es um höhere Prämien geht oder weil eine vorzeitige Stornierung nachteilig ist, sollte der Kunde eine Bedenkzeit erhalten. Man nennt den Prozess dann einen „**Zwei-Phasen-Verkauf**“. Die erste Phase ist die Bedarfsermittlung und Angebotsstellung, die zweite Phase der Abschluss nach Bedenkzeit.

Zudem kann es sein, dass der Kunde **Einwände** hat. Das macht erforderlich, Einwände zu erkennen und zu behandeln. Das ist nicht immer offensichtlich. Es kommt darauf an, auch versteckte, verbale oder nonverbale Signale wahrzunehmen.

Eine weitere rechtliche Verpflichtung besteht nach § 60 Abs. 2 VVG für Versicherungsvertreter sowie für solche Versicherungsmakler, die im Einzelfall, also ausnahmsweise, ihre **Beratungsgrundlage** beschränken. Sie müssen eine Mitteilung machen, auf welcher Grundlage sie beraten, also welche Versicherer sie in die Produktauswahl einbe-

ziehen. Ausschließlichkeitsvertreter haben anzugeben, welchen Versicherer sie ausschließlich vertreten.

Danach erst kann der **Abschluss** erfolgen. Beim sogenannten **Antragsmodell** wird dazu der Versicherungsantrag aufgenommen und an den Versicherer übermittelt. Der Versicherer prüft den Antrag und nimmt ihn entweder unverändert an oder macht ein verändertes Gegenangebot oder lehnt ihn ganz ab. Die Unsicherheit über eine Annahme und gegebenenfalls vorgenommene Erschwernisse, wie beispielsweise Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse oder Selbstbeteiligungen, erschweren das Geschäft. Deshalb sollte versucht werden, solche Einschränkungen im Vorfeld zu klären. Beispielsweise bei Personenversicherungen kann schon in der Befragung erhoben werden, ob es gesundheitliche Einschränkungen gibt. **Probeanträge** können helfen, spätere Ablehnungen zu vermeiden. Bei gewerblichen und industriellen Schadenversicherungs-Risiken können Besichtigungen durch Fachleute eines Versicherers helfen, geeignete **Schadenverhütungsmaßnahmen** zu ergreifen, um ein Risiko (besser) versicherbar zu machen.

Neben dem Antragsmodell kann auch ein sogenanntes **Invitationsmodell** angewendet werden. Dabei stellt der Kunde rechtlich keinen verbindlichen Antrag, sondern fordert den Versicherer unverbindlich auf, ihm ein Angebot zu machen, wobei die Gesundheits- oder Risikoinformationen wie im normalen Antrag übermittelt werden. Der Versicherer prüft die Aufforderung und gibt gegebenenfalls ein entsprechendes Angebot mit allen Kundeninformationen an den Kunden. Dieser muss allerdings dann eine Annahme erklären, damit der Versicherungsvertrag zustande kommt.

Bevor der Vertrag zustande gekommen ist, hat der Vermittler eine **Beratungsdokumentation** zu erstellen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Damit soll der Kunde den Anlass, die gestellten Fragen, die Angebote und Begründungen später nachvollziehen können. Im Massengeschäft haben die Vermittler meist Angebotssoftware zur Verfügung, mit der eine Beratungsdokumentation automatisch erzeugt wird. Allerdings sollte ein Vermittler auch solche Sachverhalte gegebenenfalls extra dokumentieren, die wichtig sein können, beispielsweise Rückfragen des Kunden zum angebotenen Versicherungsschutz oder besondere Hinweise und Erläuterungen.

Am Ende steht eine **Verabschiedung** vom Kunden und gegebenenfalls eine Frage nach der Bereitschaft, **Empfehlungen** zu potenziellen Neukunden auszusprechen.

Ein Versicherungsvertrag muss zudem laufend **betreut** werden. Denn es kann im Zeitablauf Veränderungen beim Bedarf des Kunden geben, aber auch neuere Angebote der Versicherer. Besonders gefragt ist der Vermittler im **Schadensfall**, dem Kunden zu helfen, den Schaden zu melden und abzuwickeln. Ausschließlichkeitsvertreter haben oft **Schadenregulierungsvollmachen**, um bestimmte Arten von Schäden und bis zu einer bestimmten Höhe fallabschließend selbst regulieren zu können. Das fördert die Kundenbindung. Versicherungsmakler dürfen keine Schadenregulierungen im Auf-

trag eines Versicherers durchführen, weil das mit ihrem Rechtsstatus als Vertragspartner des Kunden nicht vereinbar ist.



Abbildung 10.8: Beratungsprozess

10.3.2 Weitere Geschäftsprozesse

Neben dem Verkaufsprozess muss ein Vermittler weitere Prozesse in seinem Betrieb beherrschen. Dazu gehört der **Schadenprozess**, der schon im vorherigen Unterkapitel 9.3.1 angesprochen wurde. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten im Vermittlerbetrieb wissen, wie mit Schadensmeldungen von Kunden umzugehen ist. Dabei kann es oftmals um eilbedürftige Vorgänge gehen, wenn zum Beispiel über Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung zu entscheiden ist oder der Kunde wissen muss, welche Beweissicherungen notwendig sind.

Weiter gibt es Verwaltungsprozesse wie in jedem anderen Unternehmen auch. Die Buchhaltung und der Jahresabschluss gehören dazu. Wird Personal beschäftigt, sind Pflichten und Abläufe wie die Anmeldung bei der Sozialversicherung, die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, Arbeitszeiterfassung und anderes zu erfüllen.

10.3.3 Personal

Im Vermittlerbetrieb sind verschiedene Beschäftigungsoptionen möglich. Typisch sind:

- Innendienstmitarbeitende in Voll- oder Teilzeit, die beispielsweise Kundenberatung stationär im Büro sowie Verwaltungsaufgaben erfüllen oder dem Außendienst zuarbeiten.
- Angestellte Außendienstmitarbeitende, die in der Regel hauptberuflich verantwortlich sind für Neukundengewinnung und Bestandskundenbetreuung.

- Selbstständige Untervertreter, die mit eigener Registrierung tätig sind, aber das Vermittlungsgeschäft eines anderen Vertreters oder eines Maklers vertreten. Auch ihre Aufgaben liegen in der Neukundengewinnung und Bestandskundenbetreuung.
- Gemischte Innen- und Außendiensttätigkeit: Diese Angestellten nehmen in geringerem Umfang auch Außendiensttermine wahr.
- Geringfügigkeitskräfte: Diese dürfen nur für wenige Stunden beschäftigt werden und nehmen deshalb meist reine Verwaltungsaufgaben wahr.
- Auszubildende: Diese werden zur Ausbildung beschäftigt und sind für den Berufsschulbesuch freizustellen.

Werden Mitarbeitende beschäftigt, sollte auch die **Aufbauorganisation** geklärt werden. Dazu gehört die Frage, wer welche **Vollmachten** bekommt. Bei größeren Betrieben kann die **Führungsspanne** für den Inhaber zu groß werden. Dann sollte eine Führungsebene eingezogen werden, beispielsweise eine Büroleitung für den Innendienst und eine Organisationsleitung für den Außendienst.

10.4 Beendigung des Vermittlungsbetriebs

10.4.1 Arten der Beendigung

Für die Beendigung des Vermittlerbetriebs gibt es verschiedene Gründe. Eine wird der **Ruhestandseintritt** sein, wobei es bei Vermittlern nicht unüblich ist, zumindest nebenberuflich auch noch im Ruhestand weiter tätig zu sein. Das kann bei Vertretern durch die Vereinbarung einer Beendigung des hauptberuflichen Vertretervertrags und Neuabschluss eines nebenberuflichen Vertretervertrags mit dem Versicherer erfolgen. Bei Maklern findet man auch häufiger, dass sie als Berater oder als Teilzeitanestellte beim Nachfolger weiterarbeiten. Das kann dem Nachfolger helfen, wichtige Kundenverbindungen zu erhalten und vom Wissen und den Kontakten des Vorgängers zu profitieren.

Auch schwere Erkrankungen sowie berufliche Wechsel können Gründe für eine Betriebsaufgabe als Versicherungsvermittler sein. Ein spezieller und gar nicht so seltener Fall ist der Wechsel des Vertriebswegs, meist vom Vertreter zum Makler. Das führt zu einer Beendigung des bisherigen Betriebs und dem Neuaufbau. Dafür müssen insbesondere die Kunden überzeugt werden, diesen Wechsel mitzuvollziehen, damit sich die Umgründung auch wirtschaftlich lohnt.

Bei **Versicherungsvertretern** endet die Berufstätigkeit durch Beendigung des Vertretervertrags beziehungsweise der Vertreterverträge bei Mehrfachvertretern. Beendet werden können solche Verträge auf verschiedenen Wegen:

- Fristgerechte Kündigung durch einen der Vertragspartner. Dafür gibt es Kündigungsfristen, die in § 89 HGB geregelt sind. Diese steigen im Lauf der Tätigkeit auf bis zu sechs Monate nach fünf Jahren Tätigkeit an. Diese Kündigungsfristen können vertraglich verlängert werden, aber nur für beide Vertragspartner gleich.
- Vertragsablauf bei einer festen Vertragslaufzeit.
- Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen, der beide Parteien zustimmen. In diesem Fall ist keine bestimmte Frist einzuhalten.
- Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch diejenige Partei, die einen wichtigen Grund hierfür hat. Dabei kann es nur um gravierende Störungen im Vertragsverhältnis gehen, beispielsweise Betrug oder ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot.
- Tod des Vertreters. Anders als in anderen Wirtschaftsbereichen geht der Betrieb eines verstorbenen Versicherungsvertreters, sofern die Vertretervertrag mit dieser natürlichen Person geschlossen wurde, nicht auf Erben über, die anschließend die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen und vermitteln müssen.

Das Vertriebsmanagement möchte wissen, wie sich am besten erreichen lässt, dass ältere Ausschließlichkeitsvertreter rechtzeitig in den Ruhestand treten, damit die Agenturleitung und die Kundschaft sich verjüngen können. Max und Lisa erörtern verschiedene Optionen mit der Rechtsabteilung und informieren das Vertriebsmanagement. Eine Option ist, ähnlich wie bei Angestelltenverträgen Vertreterverträge zu befristen, damit sie automatisch mit Erreichen eines Rentenalters (zum Beispiel demjenigen der Gesetzlichen Rentenversicherung) enden. Damit wird eine Verjüngung durchgesetzt. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass ältere Vertreter verloren gehen, obwohl sie für die Proximus Versicherung AG noch sehr wertvolle Dienste leisten können und wollen. Eine Alternative ist deshalb ein unbefristeter Vertretervertrag mit der Klausel, wonach dieser mit Erreichen der Rentenaltersgrenze von der Proximus Versicherung AG gekündigt werden kann. Das erhält die Freiheit zur Fortsetzung der Tätigkeit, signalisiert aber dennoch den Wunsch der Proximus Versicherung AG nach einer altersbedingten Beendigung. Eine bezogen auf diese Klausel ausgesprochene Vertragskündigung kann den betroffenen Vertreter nicht überraschen.

Bei **Versicherungsmaklern** gelten andere Regeln. Hier haben Versicherer keinen Einfluss auf die unternehmerische Entscheidung, wann der Betrieb aufgegeben oder in welche Hände er weitergegeben werden soll. Sofern ein Makler seinen Betrieb endgültig stilllegen will, muss er die Maklerverträge mit den Kunden kündigen und gleichzeitig den Versicherern mitteilen, dass er seine Tätigkeit beendet und keine Courtagen

mehr beansprucht. Dann können die Versicherer über die Bestände verfügen und entscheiden, wie diese künftig betreut werden sollen.

Allerdings ist diese Beendigungsform wirtschaftlich unattraktiv. Denn sie vernichtet den Wert des Maklerbetriebs. Besser ist deshalb eine interne Nachfolgeregelung, bei der der Betrieb erhalten bleibt, alternativ ein Verkauf des ganzen Maklerunternehmens oder seiner wesentlichen Werte („Bestandsverkauf“). Dazu mehr im Kapitel 9.4.3.

Auch Versicherer können eine Verbindung zu einem Versicherungsmakler beenden. Ein Grund kann eine veränderte Geschäftspolitik sein, aber auch schlechte Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit dem Makler und der Qualität des von ihm vermittelten Bestands. Dazu muss der Versicherer die Courtagezusage kündigen und mitteilen, danach kein Neugeschäft mehr anzunehmen. Der Versicherer bleibt jedoch verpflichtet, die Bestandsverträge fortzuführen und daraus entstehende Courtageansprüche zu erfüllen. In der Schaden-/Unfallversicherung gäbe es allerdings die Möglichkeit, den Makler aufzufordern, diese Bestände zu anderen Versicherern umzudecken, anderenfalls sie selbst zu kündigen. Bei Lebens- und Krankenversicherungen ist dieses Vorgehen grundsätzlich nicht möglich.

10.4.2 Ausgleichsanspruch der Versicherungsvertreter

Die Beendigung eines Versicherungsvertretervertrags hat einige wirtschaftliche Konsequenzen. Die wichtigste ist, dass gemäß der marktüblichen Vertragsgestaltung der Vertreter einen **Provisionsverzicht** erleidet. Mit der Beendigung des Vertretervertrags erlöschen alle Ansprüche auf Provisionen und sonstige Vergütungen. Dem Vertreter stehen lediglich Provisionen aus bis zur Vertragsbeendigung eingereichtem Geschäft, das bis zur Vertragsbeendigung noch nicht poliziert und verprovisioniert wurde, zu.

Max und Lisa wundern sich über die Provisionsverzichtsklausel und fragen einen Fachmann, warum ein solch gravierender Einschnitt in die Rechte des Vertreters durchgesetzt wird. Sie erfahren, dass es Praktikabilitätsabwägungen gibt:

Denn die von dem ausscheidenden Vertreter geworbenen Versicherungsverträge werden oft noch über sein Ausscheiden hinaus bestehen bleiben, unter Umständen Jahre und Jahrzehnte. Eigentlich hätte der ausgeschiedene Vertreter ein Recht darauf, hieraus weiterhin Provisionen zu beziehen. Aber erstens weiß niemand im Vorhinein, wie lange diese Kundenverbindungen bestehen bleiben. Zweitens wird es im Zeitablauf immer wahrscheinlicher, dass die Bestandsverträge auch deshalb noch da sind und bezahlt werden, weil sich längst Nachfolger in die Bestandserhaltung kümmern. Es gibt keine vernünftige Möglichkeit, das alles zuverlässig zu prognostizieren und zu bewerten. Aber: Dafür gibt es den Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB.

Der Ausgleichsanspruch dient dazu, wirtschaftliche Vorteile auszugleichen, die dem Versicherer aus der Tätigkeit des ausgeschiedenen Vertreters verbleiben, insbesonde-

re entgehende Provisionen. Die Zahlung muss der **Billigkeit** entsprechen. Es gibt Fälle, in denen das auszuschließen ist. Beispielsweise bieten manche Versicherer ihren Vertretern eine vom Versicherer finanzierte Altersvorsorge. In diesen Fällen dürfen sie den Barwert der Vorsorge gegenrechnen. Das liegt daran, dass der Ausgleich in einer „funktionalen Verwandtschaft“ zur Altersvorsorge steht. Ausnahme: Wenn zwischen dem Ausscheiden des Vertreters und dem Fälligkeitstermin der Altersvorsorge viele Jahre liegen, kann eine Anrechnung unbillig sein.

Anspruch auf einen Ausgleich haben nur:

- Hauptberufliche Versicherungsvertreter,
- Im Todesfall des hauptberuflichen Vertreters dessen Hinterbliebene.

Demzufolge haben **keinen Anspruch** auf einen Ausgleich:

- Nebenberufliche Versicherungsvertreter, die so im Vertretervertrag bezeichnet wurden und auch faktisch nebenberuflich tätig sind,
- Angestellte,
- Versicherungsmakler.

Der Ausgleich ist erst **fällig**, wenn der Vertretervertrag tatsächlich beendet ist. Er muss dann innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.

Der Ausgleich ist nur bei folgenden **Arten der Vertragsbeendigung** fällig:

- Fristgerechte Kündigung des Vertretervertrags durch den Versicherer,
- Fristgerechte Kündigung des Vertretervertrags durch den Vertreter, aber nur, wenn diesem die Vertragsfortsetzung wegen Alter oder Krankheit nicht mehr zumutbar ist,
- Kündigung aus wichtigem Grund durch den Vertreter,
- Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen,
- Tod des Vertreters.

Umgekehrt **entfällt** der Ausgleich bei folgenden Vertragsbeendigungsarten:

- Fristgerechte Kündigung durch den Vertreter ohne die Gründe Alter oder Krankheit (sondern beispielsweise, um zum Wettbewerb zu wechseln),
- Kündigung aus wichtigem Grund durch den Versicherer.

Der Ausgleichsanspruch kann nicht wirksam im Vorhinein ausgeschlossen werden.

Die **Berechnung des Ausgleichs** ist im HGB nicht näher geregelt. § 89b Abs. 2 HGB bringt nur zum Ausdruck, dass die letzten fünf Jahre der Tätigkeit und die in dieser Zeit erzielten durchschnittlichen Jahresprovisionen eine entscheidende Rolle spielen. Da das HGB für alle Branchen und damit für viele verschiedene Besonderheiten gilt, wann es überhaupt zu auszugleichenden Vorteilen kommt, hat der Gesetzgeber auf

eine weitere Konkretisierung verzichtet. Dafür haben die Verbände der Versicherungsbranche die sogenannten „**Grundsätze** zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs“ vereinbart. Sie enthalten im Wesentlichen Regeln für die Ausgleichsberechnung in der

- Sachversicherung,
- Dynamischen Lebensversicherung,
- Privaten Krankenversicherung.

Der **Ausgleich Sach** wird in vier Schritten ermittelt. Im ersten Schritt wird die jahresdurchschnittliche Bestandsprovision der letzten fünf Jahre vor Beendigung des Vertretervertrags ermittelt. Dies erfolgt getrennt nach Versicherungszweigen. Die einfache Sachversicherung umfasst die gängigen Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen für Privat- und Gewerbekunden. Davon getrennt betrachtet werden die Feuer-Industrie- und Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung, die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr, die Kraftfahrt-, Transport-, Maschinen-, Rechtsschutz- und Schutzbriefversicherung ermittelt.

Im zweiten Schritt wird geprüft, ob der ausscheidende Vertreter bei Beginn oder im weiteren Verlauf seiner Tätigkeit Bestände erhalten hat, die Vorgänger aufgebaut haben. Weiter wird geprüft, wie lang die Bestandsübertragungen her sind. In der Kraftfahrtversicherung spielen solche Übertragungen keine Rolle mehr, wenn sie zehn und mehr Jahre her sind. In allen anderen Zweigen gilt die Grenze 20 Jahre. Unterhalb dieser Grenze gibt es eine abgestufte Anrechnung. Wenn die Übertragung weniger als zehn Jahre her ist, muss die darauf entfallende Bestandsprovision in allen Zweigen vollständig abgezogen werden. Ab zehn Jahren erfolgt eine teilweise Anrechnung in allen Zweigen außer Kraftfahrzeug, in Höhe von $66 \frac{2}{3}$ bei bis zu 15 Jahren und darüber $33 \frac{1}{3}$.

Im dritten Schritt wird die verbliebene, durchschnittliche Bestandsprovision je Zweig mit dem Ausgleichswert multipliziert. Dieser repräsentiert die Werthaltigkeit des jeweiligen Versicherungszweigs. Er liegt zwischen 25 und 50 %.

Im vierten Schritt wird eine weitere Multiplikation mit einem von der Tätigkeitsdauer abhängigen Faktor vorgenommen. Die „Grundsätze Sach“ unterscheiden hier nach dem Grund für die Ausgleichsberechnung zwischen dem Erlebens- und dem Todesfall des Vertreters. Im Todesfall soll es deutlich geringere Werte geben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat allerdings seinen Mitgliedsunternehmen empfohlen, davon keinen Gebrauch zu machen. Todesfall-bedingte Ausgleichsberechnungen sollten seltene Ausnahmen sein, und die Hinterbliebenen werden den Ausgleich benötigen. Der Faktor unterscheidet sich wieder nach Versicherungszweigen und kann maximal 2,0 in der Kraftfahrzeug- und Transportversiche-

rung (ab dem 11. Tätigkeitsjahr), aber 6,0 in allen anderen Zweigen erreichen (ab dem beginnenden 20. Tätigkeitsjahr).



Abbildung 10.9: Vorgehensschema Berechnung Ausgleich Sach

Das Inhouse Consulting empfiehlt dem Vertriebsmanagement, für die neu einzurichtende Agenturberatung ein Tool zu entwickeln, mit dem ältere Agenturinhaber bei der Ermittlung ihres möglichen Ausgleichsanspruchs unterstützt werden können. Das kann ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Frage sein, wann eine Agenturaufgabe vorgese-

hen werden soll. Außerdem raten Max und Lisa, dass die Agenturberater einfache Faustformeln für eine ganz überschlägige Berechnung anwenden können. In den beiden meist wichtigsten Bestandsanteilen Einfache Sach- und Kraftfahrzeugversicherung wären das:

- **Einfache Sachversicherung** können maximal 50 % Ausgleichswert mal Multiplikator 6,0 gleich **3,0 Jahres-Bestandsprovisionen** erreicht werden (unter der Annahme, dass mindestens 20 Jahre Tätigkeit erreicht werden und keine Bestandsübertragungen berücksichtigt werden müssen),
- **Kraftfahrtversicherung** können maximal 25 % Ausgleichswert mal Multiplikator 2,0 gleich **eine halbe Jahres-Bestandsprovision** erreicht werden (unter der Annahme, dass mindestens zehn Jahre Tätigkeit erreicht werden und keine Bestandsübertragungen berücksichtigt werden müssen),
- Bei einem **Bestandsmix** von beispielsweise 60 % Einfache Sach und 40 % Kraftfahrt wären es: $3,0 \text{ Bestandsprovisionen Sach} \times 60 \% + 0,5 \text{ Bestandsprovisionen Kraftfahrt} \times 40 \%$ gleich **2,0 Jahres-Bestandsprovisionen**.

In der Lebensversicherung gibt es nach den Grundsätzen nur einen Ausgleich für dynamische Lebensversicherungen, bei denen eine regelmäßig Erhöhung um einen bestimmten Satz vereinbart wurde. Denn nur in diesen Fällen gehen durch die Provisionsverzichtsklausel beim Vertretervertragsende Abschlussprovisionen verloren. Denn auf die zusätzliche Beitragssumme aus einer dynamischen Erhöhung ist eine Abschlussprovision vorgesehen.

Die Berechnung basiert auf dem Bestand an dynamischen Lebensversicherungen bei Ausscheiden des Vertreters. Dieser wird mit dem Abschlussprovisionssatz multipliziert, anschließend mit einem festen Faktor 0,08. Damit wird berücksichtigt, dass die Dynamikvereinbarungen nur zu einer teilweisen Erhöhung der ursprünglichen Beitragssummen führen, und dass unsicher ist, ob der Kunde diese tatsächlich annehmen wird. Schließlich wird ein von der Tätigkeitsdauer abhängiger Multiplikator angewendet, der maximal 1,5 ab dem beginnenden 20. Jahr der Tätigkeit beträgt.

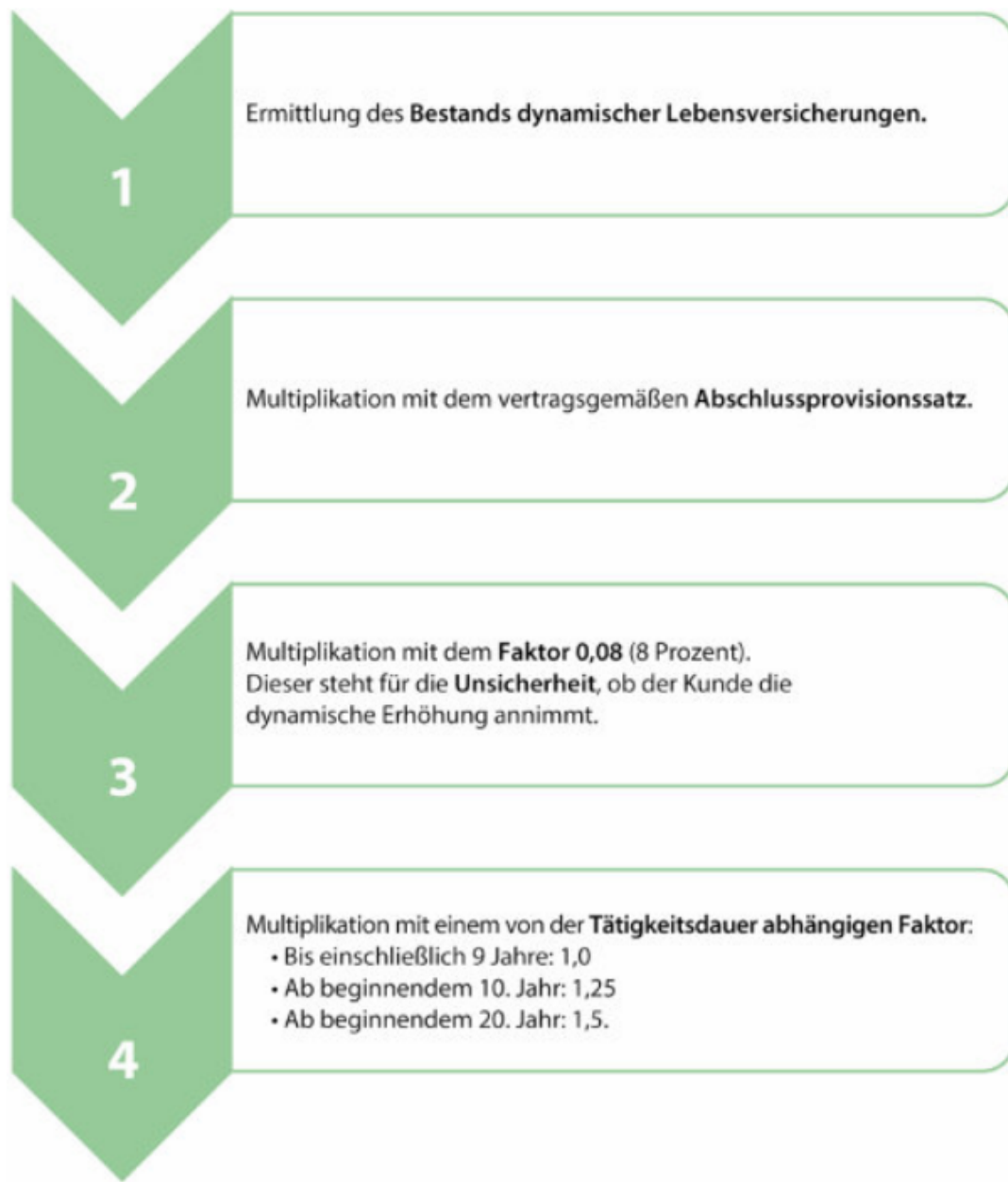


Abbildung 10.10: Vorgehensschema Berechnung Ausgleich Leben

Bislang nicht geregelt ist, wie Ausgleichsberechnungen für solche Lebensversicherungen vorgenommen werden, bei denen keine einmalige Abschlussprovision plus Abschlussprovision auf dynamische Erhöhungen vorgesehen ist, sondern eine laufende Provision.

In der Krankenversicherung wird ebenfalls traditionell eine einmalige Abschlussprovision gezahlt. Ein Provisionsverlust kann hier durch die Vertretervertragsbeendigung nur dann entstehen, wenn es zu sogenannten Aufstockungsfällen kommt. Das sind nachträgliche Erhöhungen der Beiträge in der Krankenversicherung. Beispielsweise

können Kunden bei Optionstarifen spätere Verbesserungen des Versicherungsschutzes wählen. Auch können Kinder nachversichert werden.

Die Ausgleichsberechnung basiert auf der durchschnittlich in den letzten fünf Jahren erreichten Abschlussprovision. Dieser Betrag wird mit einem Faktor 0,2 (20 %) multipliziert. Dieser berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ausgleichspflichtigen Aufstockungsfällen kommt. Ein weiterer Faktor 0,4 (40 %) bewertet den Anteil des ausscheidenden Vertreters daran, dass es zu Aufstockung kommt. Der größere Anteil liegt dabei annahmegemäß beim Nachfolger, der auf den Bestandskunden einwirken und ihn beraten muss, um die Aufstockung zu erreichen.



Abbildung 10.11: Vorgehensschema Berechnung Ausgleich Kranken

10.4.3 Nachfolge im oder Verkauf des Maklerbetriebs

Ein Maklerbetrieb sollte zur Erhaltung seines Werts idealerweise eine Nachfolgeregelung finden. Das kann eine Weitergabe des Betriebs in der Familie oder an einen verdienten Mitarbeiter sein. Ein älterer Makler könnte auch Inhaber des Betriebs bleiben, aber die Geschäftsführung in jüngere Hände legen. Das ist eine gute Möglichkeit für jüngere Nachwuchskräfte, ohne eigenes unternehmerisches Risiko in die Leitung eines Maklerunternehmens hineinzuwachsen. Eine spätere Übernahme des Betriebs („Management Buy-Out“) kann immer noch erfolgen.

Die Realität vieler Maklerbetriebe ist jedoch, dass es sich um sehr kleine Unternehmen handelt, die keine natürlichen Nachfolger in der Familie oder in der Belegschaft finden. Dann steht der „Verkauf“ im Raum.

Verkaufen kann man üblicherweise nur, was einem gehört. Einem Makler gehört im eigentumsrechtlichen Sinn jedoch üblicherweise nur:

- Die Firma, also der Name, unter dem sein Betrieb tätig und am Markt bekannt ist, was für sich ein gewisser Wert sein kann,
- Manchmal die Immobilie, in der ein Maklerbüro betrieben wird,
- Regelmäßig das Inventar (Mobiliar, IT, Verbrauchsmaterial) und
- Häufiger, aber keineswegs immer die Dienstfahrzeuge, denn oft werden diese geleast und gehören damit nicht dem Makler.

Das Wertvollste am Maklerbetrieb sind die Kundenbestände. Kunden „gehören“ aber einem Makler nicht. Ein „**Bestand**“ ist die Summe der Versicherungsverträge, die unter einer organisatorischen Einheit geführt werden. Versicherungsverträge wiederum „gehören“ ausschließlich den Vertragsparteien, also den Versicherungsunternehmen und den Kunden (Versicherungsnehmern).

Verkaufen kann ein Makler hier nur **Informationen zum Bestand** sowie eine **Aussicht auf künftige Courtage-Erzielung**. Diese Aussicht erfüllt sich nur unter zwei auflösenden Bedingungen, die also gleichzeitig erfüllt sein müssen:

- Die Kunden halten ihre Maklerverträge auch gegenüber einem Käufer aufrecht, wozu sie nicht verpflichtet werden können,
- Die Versicherer halten ihre Courtagezusagen auch gegenüber einem Käufer aufrecht, wozu sie ebenfalls nicht verpflichtet werden können.

Nehmen die Kunden einen Maklerwechsel zum Anlass, auch den Maklervertrag zu kündigen, kann der neue Makler mit ihnen keine Courtagen verdienen. Weigern sich die Versicherer, mit dem neuen Makler zusammenzuarbeiten, bleibt diesem nur die Möglichkeit, die „erworbenen“ Bestände zu anderen Versicherern umzudecken, von denen er eine Courtagezusage erhält. Das wird oft nicht sinnvoll sein, und selbst in

sinnvollen Fällen nicht immer auf Zustimmung der betroffenen Kunden stoßen. Es entsteht ein hoher Arbeitsaufwand mit begrenzten Erfolgsaussichten.

Ein Kauf kann in zwei Formen erfolgen:

- „Share Deal“: Dabei werden alle oder wesentliche Anteile am Maklerunternehmen erworben. Es muss sich deshalb um eine Kapitalgesellschaft handeln.
- „Asset Deal“: Dabei werden nur bestimmte Vermögenswerte veräußert, bei Maklern vor allem der Zugang zu den Bestandsinformationen und damit die Möglichkeit zur Courtageerzielung.

Der Share Deal hat den Vorteil, dass das Maklerunternehmen als solches unverändert bleibt. Es ist nicht notwendig, dass alle Kunden der Übergabe ihrer personengebundenen Informationen an einen Erwerber schriftlich zugestimmt haben müssen, was einen Asset Deal erschwert.

Die Wertermittlung eines Maklerbetriebs erfolgt hauptsächlich auf Basis des Bestands und dessen Aussicht auf künftige Courtage-Erzielung. Eine einfache Form ist die Multiplikatormethode. Es wird ein Mehrfaches einer Jahrescourtageeinnahme gefordert und gegebenenfalls gezahlt. Hier gibt es eine Parallele zu den „Faustformeln“ in der Ausgleichsberechnung, die im Abschnitt 10.4.2 diskutiert wurden. Es gibt aber auch ausgefeiltere Methoden, den Wert eines Bestands zu ermitteln.

11 Einführung einer IT-Anwendung

Lernziel: Die Prozessschritte zur Gestaltung und Einführung einer IT-Anwendung unter Beachtung kommerzieller und ethischer Grundsätze sowie gesetzlich-regulatorischer Rahmenbedingungen verstehen.

Handlungssituation

Lisa und Max sind im Auftrag des internen Consultings immer noch im Bereich Vertrieb tätig. Dort wird aktuell sehr konkret darüber nachgedacht, den Kundenservice- und Kundenberatungsprozess durch eine neue Softwarelösung deutlich besser zu unterstützen – neudeutsch heißt das CRM (Customer-Relationship-Management). Es gibt zwar rudimentäre Funktionalitäten im bestehenden System, deren Anwendung ist aber mit hohem manuellem und fehlerträchtigem Aufwand verbunden. Das Projekt-Management-Office (PMO) hat Vorgaben erstellt, wie so etwas abzulaufen hat. Die Operationalisierung dieser Vorgaben ist aktuell laufend. Die neue EU-Verordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Operational Resilience Act, DORA) sowie weitere EU-Verordnungen verschärfen den Druck auf das PMO in Sachen formale Projektabwicklung.

Bereits im ersten Brainstorming, wie man an die Sache herangehen könnte, kristallisieren sich im Projektteam des Vertriebs sehr gegensätzliche Sichten heraus. Ein Kollege, der für seine sehr hemdsärmelige Vorgehensweise bekannt ist, sagt, dass er einige Anbieter mit besten Referenzen von Messen und aus seinem Netzwerk kenne. Die IT sei ohnehin überlastet, lehne neue Projekte meist kategorisch ab oder mache sie unnötig formal und teuer. Man könne doch schon mal anfangen, agil eben. Ein anderer Kollege entgegnet sofort, dass das keine gute Idee sei. Man habe bereits mehrfach und auch kürzlich wieder Ärger gehabt mit Projekten, die man im Alleingang und unter dem Radar von PMO beziehungsweise IT gemacht habe – sogenannte U-Boot-Projekte. Das läuft immer so lange gut, bis die Software, die man auf diese Weise eingeführt hat, mit Daten aus zentralen Systemen (wie zum Beispiel dem Datawarehouse oder dem Kernversicherungssystem) versorgt werden soll oder Daten in andere Systeme liefern muss, um wirklich wirksam zu werden. Die Runde ist sich schnell einig, dass man es richtig machen will und schon mal erste informelle Gespräche mit dem Projekt-Management-Office (PMO) führt, um sich hier einen Rat zu holen.

Lisa und Max vereinbaren also einen Termin mit dem Leiter des PMO. Dieser kommt schnell zur Sache: Früher haben wir Projekte einfach so ohne große Formalitäten gemacht – sozusagen nach Gutsherrnart. Wer sich am besten verkauft hat oder die besten Drähte zum Vorstand hatte, durfte losrennen. Manche rannten auch ohne Erlaubnis los (siehe U-Boot-Projekte). Als dann aber zunehmend Projekte nach dem Verbrennen von viel Aufwand sehr lautstark abgebrochen oder zu teuren Dauerläufern („too big to die“) wurden, erhielt ich den Auftrag, das Thema Projekt-Freigabe und -Steuerung nachhaltig zu strukturieren. Dies ging einher mit der regulatorischen Verpflichtung aus der VAIT (Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT, seit 17. Januar 2025 ersetzt und verschärft durch DORA), die Steuerung von IT-Projekten klaren Regeln zu unterwerfen. Andere Branchen haben bei solchen Themen einen deutlichen Vorsprung (unter anderem Telekommunikationsunternehmen und die Automobilindustrie). Dort wird der sogenannte Stage-Gate®-Prozess eingesetzt (Anmerkung: Stage-Gate® ist ein geschütztes EU-Warenzeichen des Innovation Management U3 und Product Development Institute Inc.). Wir analysierten daraufhin den Stage-Gate®-Prozess in seiner Vollaussprägung und betrachteten dabei insbesondere dessen Vor- und Nachteile sowie die Ausprägungen der Entscheidungsdimensionen in der Versicherungsbranche. Lasst uns erstmal den Stage-Gate®-Prozess in Gänze verstehen, um dann dessen Kalibrierung auf die Proxi-mus Versicherung AG besser nachvollziehen zu können.

11.1 Der Stage-Gate®-Prozess

11.1.1 Hintergründe und Grundsätze

Der Stage-Gate®-Prozess wurde 1986 von Dr. Robert G. Cooper entwickelt, um die gängigen Probleme in der Produktentwicklung, wie zum Beispiel das Überschreiten von Terminen oder Budgets, zu beheben. Dies sollte auch auf Innovations- und Entwicklungsprozesse anwendbar sein. Der Grundgedanke war, den Prozess der Produktentwicklung in Phasen mit klar definierten Zielen (sogenannten Stages) zu unterteilen und auf diese Weise Risiken und Ressourcenverbrauch unter Kontrolle zu behalten. Am Ende einer jeden „Stage“ steht eine Prüfung des Projekts („Gate“) durch ein interdisziplinäres Team, das über die Weiterführung oder auch die Beendigung des Projekts entscheidet. Der so entstandene Ablauf wurde konsequenterweise Stage-Gate®-Prozess genannt und wird in nahezu allen Branchen mit großem Erfolg eingesetzt.

Der Stage-Gate®-Prozess basiert auf klassischen Projektmanagementprinzipien, ergänzt um Elemente aus der Projektportfoliosteuerung sowie dem Risikomanagement.

Er soll eine Balance zwischen Innovation und Effizienz ermöglichen durch folgende Grundsätze:

- **Phasenorientierung:** Einteilung komplexer Vorhaben in mehrere Abschnitte
- **Kontrollpunkte:** Qualitätssicherung und Investitionsentscheidungen durch formelle Reviews
- **Gatekeeping:** Bewertung durch ein Entscheidungsgremium (Management, Fachexperten, Controlling)

11.1.2 Der Stage-Gate®-Prozess im Detail

Der Stage-Gate®-Prozess besteht aus mehreren Prozessabschnitten, in denen Teilaufgaben der eigentlichen Produktentwicklung von einem oder mehreren Teams bearbeitet werden. Diese Abschnitte sind die Stages. Die Arbeitsergebnisse werden von den Teams am Ende einer Stage zusammengetragen und gemeinsam analysiert. Ziel ist es, mit jeder Stage den Grad der Ungewissheit bezüglich des Erfolgs des gesamten Projekts zu verringern.

An den sich anschließenden Gates werden die Arbeitsergebnisse der Teams von einem interdisziplinär besetzten Gremium nochmals begutachtet und überprüft. Die Entscheidung hinsichtlich der Weiterführung oder der Beendigung des Projekts wird auf Basis eines Kriterienkatalogs getroffen, der unter anderem auch Fragen zur Konformität mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie zur Einhaltung von Gesetzen enthält, also nicht nur technische oder wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.

Die Gates haben somit die Funktion eines Qualitätskontrollpunktes: Die Arbeitsteams stellen ihre Ergebnisse den interdisziplinär zusammengestellten Gatekeepern vor, die auf Grundlage vorgegebener Kriterien prüfen, in welchem Maße die Unsicherheit bezüglich des Entwicklungsprojekts im Verlauf der Stage reduziert werden konnte. Als Ergebnis kann neben einer Weiterführung (GO) oder der Beendigung (STOP) des Projekts auch die Entscheidung getroffen werden, dass das Entwicklungsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder bewertet wird (HOLD) oder dass Aufgabenpakete überarbeitet werden müssen (REWORK).

Warum sollte ein Projekt auch mal abgebrochen werden?

- Das Produkt, das im Rahmen des Projekts entwickelt werden sollte, wird nicht länger benötigt, da der Markt neue Erfordernisse hat.
- Die Situation im Unternehmen hat sich verändert und der Fokus liegt inzwischen auf anderen Projekten mit höherer Priorität.

- Im Rahmen einer Phase wurde bemerkt, dass das Projekt zu umfangreich ist und es für die weitere Bearbeitung besser in mehrere Einzel- oder Teilprojekte aufgeteilt werden sollte.
- Die Ergebnisse einer Phase waren nicht zufriedenstellend und es bestehen erhebliche Zweifel an den Erfolgsaussichten

Interessanter Aspekt: Die Möglichkeit, ein Projekt am Ende jeder Phase abbrechen zu können, erleichtert auch das Starten der Projekte an sich. Zu oft liegt nämlich der Fokus ausschließlich auf dem Aufwand, dem Budget und den Aufgaben, die zum Fertigstellen eines Projekts insgesamt notwendig sind. Dies kann zur Folge haben, dass der Umfang des Projekts zu groß erscheint und das Projekt erst gar nicht gestartet wird. Wenn ein Projekt mit dem Wissen gestartet wird, dass es nach jeder Phase bewertet und gegebenenfalls abgebrochen werden kann, ist der Umfang überschaubarer und das Risiko besser zu kontrollieren. Es ist damit häufig auch einfacher, die Zustimmung der Managementebene zu erhalten. Zudem ist ein Kontrollpunkt am Ende jeder Phase in Form eines Gates eine gute Prävention gegen „Zombie“-Projekte, also Projekte, die vor Ewigkeiten gestartet wurden und noch immer mitgeschleppt werden, weil sich niemand traut, sie abubrechen und weil es keine Ergebnisse aus Vorphasen gibt, die einen Abbruch objektiv nahelegen würden.

11.1.3 Die Phasen (Stages) des Stage-Gate®-Prozesses

Der klassische Stage-Gate®-Prozess besteht aus fünf bis sieben Phasen („Stages“), die jeweils durch sogenannte „Gates“ getrennt sind. Jedes Gate fungiert als Entscheidungspunkt auf Basis von vordefinierten Kriterien. Wir visualisieren hier eine Variante mit 6 Stages, wobei jede Stage ab Stage 2 bei entsprechender Größe weiter unterteilt werden kann.

- Stage 0: Ideengenerierung
- Stage 1: Voruntersuchung (Scoping)
- Stage 2: Detaillierte Analyse & Business Case
- Stage 3: Entwicklung
- Stage 4: Test und Validierung
- Stage 5: Markteinführung (Launch)

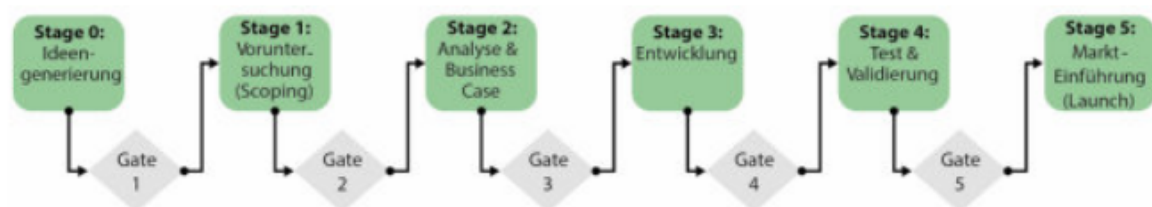


Abbildung 11.1: Das Stage-Gate®-Modell in allgemeiner Form

Hier eine kurze Beschreibung der Stages in allgemeiner Form, die sowohl für Produkt-einführungs-Prozesse als auch für IT-Projekte anwendbar ist. In rein agilen Projekten können mehrere Stages (zum Beispiel 2–5) zu Lieferstufen verschmelzen, die dann bis Projektende iteriert werden.

Stage 0: Ideengenerierung

Vor dem Eintritt in den Stage-Gate®-Prozess werden Projekt-Ideen oder -Bedürfnisse innerhalb der Abteilungen und Bereiche generiert, gesammelt und initial bewertet. Methoden hierfür sind Kreativtechniken wie zum Beispiel Design Thinking¹, Trendanalysen, Marktbeobachtungen, SWOT²-Analysen oder Kundeninterviews. Diese Aktivitäten liegen außerhalb von Projektstrukturen. Sobald die Idee umgesetzt werden soll, muss sie in den Stage-Gate®-Prozess eingebracht werden.

Stage 1: Voruntersuchung (Scoping)

In dieser Phase werden erste Markt- und Technologieanalysen durchgeführt, sowie Risiken bewertet. Ein Anforderungskatalog, meist in Form einer gewichteten Liste von sehr groben User-Stories der Projektbeteiligten, umreißt den Scope des Vorhabens (Beispiel für eine User-Story: „Als Leiter des Maklervertriebs möchte ich monatsgenau eine Kontaktanalyse meiner Makler erhalten, um schnell auf Auffälligkeiten reagieren zu können“). Erste grobe Wirtschaftlichkeitsabschätzungen (RoI³, TCO⁴) sollten erstellt werden. Das Ziel dieser Phase liegt darin, einen möglichen Lösungsraum abzugrenzen. Hier könnte auch ein Pilotprojekt oder ein Proof of Concept (PoC) zur Durchführung in der nächsten Phase konzipiert werden.

Stage 2: Detaillierte Analyse & Business Case

In dieser Phase wird auf Basis konkreter Zielstellungen (detaillierte User-Stories) ein fundierter Business Case erstellt. Er enthält in der Regel konkrete Marktanalysen und Zielgruppenbewertungen, die technische Machbarkeit (Machbarkeitsstudien, Proof of Concept) und eine detaillierte Kosten-Nutzen-Rechnung. Daneben muss ein erster grober Projektplan sowie eine Ressourcen- und Kapazitätsplanung mit mittlerem Härtegrad (Fehler +/- 20 %) bereitgestellt werden. In Abstimmung mit der IT sollte hier auch bewertet werden, ob anstelle einer Eigenentwicklung (Make) die Nutzung einer vorhandenen Standard-Technologie (Buy) möglich wäre. Gemeinsam mit dem Einkauf

¹ Design Thinking ist ein Kreativ-Ansatz, um Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln, indem man die Perspektive der Benutzer einnimmt und deren Bedürfnisse versteht.

² SWOT-Analyse (Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)) ist ein Instrument der strategischen Bewertung von Unternehmen und Projekten.

³ Der Return on Investment (RoI) ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem Gewinn aus einer Investition und den Kosten dieser Investition misst (Beispiel: Projektkosten 100.000 € und Projekterlös 150.000 € ergeben einen RoI von $(150-100)/100$, also 50 %).

⁴ Die Total Cost of Ownership (TCO) werden berechnet, indem alle direkten und indirekten Kosten, die während der gesamten Lebensdauer eines Produkts/Systems anfallen, zusammenstellt. Dies beinhaltet Anschaffungskosten, Betriebskosten, Wartungskosten und eventuelle Entsorgungskosten.

sollte im Falle einer Buy-Entscheidung eine Beschaffungsplanung erarbeitet werden, gegebenenfalls bereits als „Request for Information“ (RFI) an externe Partner.

Stage 3: Entwicklung

In dieser Phase wird das Projekt technisch umgesetzt beziehungsweise der Prototyp gebaut. In der agilen Vorgehensweise hat sich der Begriff „Minimum Viable Product“ (MVP), wörtlich ein „minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt“, durchgesetzt. Es ist die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die dazu dient, möglichst schnell aus Nutzerfeedback zu lernen und so Fehlentwicklungen vorbei an den Anforderungen der Nutzer zu verhindern. Die Anforderungen der Nutzer werden umgesetzt und das System wird iterativ optimiert. Zu Beginn dieser Phase müssen auf Basis eines „Request for Proposal“ (RfP), einer Ausschreibung, die erforderlichen externen Dienstleister an Bord geholt und die internen Ressourcen sichergestellt worden sein.

Stage 4: Test und Validierung

In dieser Phase werden alle erforderlichen Tests durchgeführt, um ein ausreichend hohes Vertrauenslevel zu erhalten, dass die Software in Betrieb oder das Produkt an den Markt gehen kann. Gängig sind hier interne Tests (Unit Tests, Integrationstests), eine Kundeneinbindung durch Beta- beziehungsweise Usability-Tests und Markttests (Piloten, Soft Launches). Auch Last- und Skalierungstests stehen an. Je nach Maturität der entwickelten Lösung kann das Projekt nun in Richtung eines weiteren PoC oder auch in Richtung eines Roll-Out gesteuert werden.

Stage 5: Markteinführung (Launch)

In dieser Phase geht man von einer stabilen Applikation aus und startet die Vorbereitung des Rollouts seitens aller involvierten Parteien (zum Beispiel IT, Marketing, Vertrieb). Entlang des Change-Management-Konzepts (siehe Kapitel Change-Management) werden zum Beispiel Schulungen durchgeführt und Supportstrukturen etabliert. Sobald das Unternehmen in allen Bereichen auf den Start vorbereitet ist, erfolgt der Launch. Dieser wird eng begleitet von einem besonderen Team, das die Anwender, Kunden und beteiligten Einheiten hautnah begleitet und bei Problemen zeitnah Maßnahmen einleitet. Ebenso startet das Monitoring und gegebenenfalls auch das Feedback-Management für Rückkopplungsschleifen.

11.1.4 Die Entscheidungstore (Gates) des Stage-Gate®-Prozesses

Was passiert alles in einem Gate-Meeting? Die bisherigen Ergebnisse werden vorgelegt und diskutiert. Die geplanten Inhalte der nächsten Phase werden vorgestellt. Häufig nehmen die liefernden Einheiten (zum Beispiel IT) gegensätzliche Positionen gegenüber den anfordernden Einheiten (zum Beispiel Vertrieb) ein, wodurch sich un-

ter Beteiligung der Geschäftsleitung konstruktiv-gesunde Gegenpole unter Berücksichtigung aller relevanter Aspekte ergeben können. Das multidisziplinäre Gate-Komitee entscheidet dann anhand diverser phasenbezogener Bewertungskriterien:

- Strategische Passung
- Technische Realisierbarkeit
- Wirtschaftlichkeit
- Risiken
- Kapazitäten & Ressourcenverfügbarkeit

Folgende Entscheidungen sind möglich:

Go	Die nächste Stufe, die Erstellung des Konzepts wird genehmigt. Die angefragten Mittel werden bereitgestellt. Reporting ab sofort durch das PMO.
Stop	Das Projekt wird verworfen, da das Unternehmen andere Prioritäten hat und die Kapazitäten anderweitig investieren möchte.
(On) hold	Die Idee ist grundsätzlich gut. Es soll jedoch noch abgewartet werden. Wiedervorlage durch das PMO.
Rework	Die vorgelegten Unterlagen reichen noch nicht aus und sollen nachgearbeitet werden.

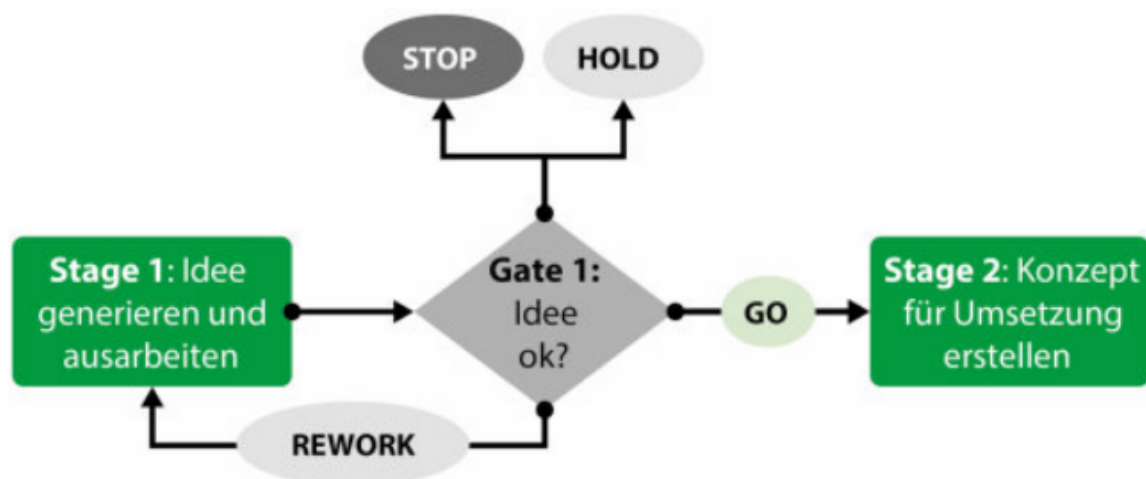


Abbildung 11.2: Die vier Entscheidungs-Optionen eines Gates am Beispiel von Gate 1

11.1.5 Stärken und Schwächen des Stage-Gate®-Prozesses

Durch die klare Strukturierung der Arbeitsstufen und Entscheidungspunkte im Stage-Gate®-Prozess ist eine qualitätsorientierte Fokussierung möglich. Damit der Prozess reibungslos ablaufen kann, müssen jedoch im Vorfeld die Arbeitsergebnisse der Stages und die Entscheidungskriterien sehr genau beschrieben werden. Diese „Vor-

arbeiten“ erweisen sich in der Regel als recht umfangreich und werden meist auch als bürokratisch empfunden. Eine Möglichkeit dieser Kritik zu begegnen, hat Cooper selbst aufgegriffen und neuere Stage-Gate®-Modelle durch die Möglichkeit der Verlagerung von Entscheidungen in die Arbeitsteams angepasst. Zudem sollen „fuzzy gates“ das Vorziehen von Arbeitspaketen ohne Gate-Validierung ermöglichen und den Entwicklungsprozess flexibilisieren.

Grundsätzlich entscheidend für den Erfolg eines Stage-Gate®-Prozesses in einem Unternehmen ist die Benennung der Gatekeeper und deren Bereitschaft zur Übernahme von unternehmerischer Verantwortung. Die Grundlage der gemeinsamen Entscheidung liegt in der Interdisziplinarität der Gatekeeper: Nur wenn wirklich alle Unternehmensbereiche im Team vertreten sind, kann eine sinnvolle Entscheidung ohne Übergewichtung eines Bereichs getroffen werden. Ist erst einmal das GO für die nächste Stage beschlossen, so sind auch alle Unternehmensbereiche dazu verpflichtet, die notwendigen Ressourcen zur Bearbeitung der kommenden Arbeitspakete gemäß vorgestellter Planung bereit zu stellen. Ist dieses Rollenverständnis auf der Managementebene vorhanden, ermöglicht ein Stage-Gate®-Prozess einen bereichsübergreifenden Austausch zur Allokation von Ressourcen in Projekten und ein gemeinsames Verständnis zur effizienten Steuerung des Projektportfolios.

Stärken des Stage-Gate®-Prozesses im Überblick

- **Transparenz:** Klare Phasenstruktur und definierte Meilensteine sorgen für nachvollziehbare Entscheidungen.
- **Risikomanagement:** Frühzeitige Bewertung reduziert finanzielle und operative Risiken. Frühzeitige Entscheidungspunkte verhindern spätes Scheitern.
- **Fokussierung:** Ressourcen werden auf die aussichtsreichsten Projekte gelenkt.
- **Verbesserte Kommunikation:** Interdisziplinäre Gate-Kommissionen fördern den Austausch.
- **Standardisierung:** Der Prozess ist übertragbar auf viele Projektarten.

Risiken/Schwächen des Stage-Gate®-Prozesses im Überblick

- **Überbürokratisierung:** Zu viel Formalismus kann Innovationsfreude hemmen.
- **Inflexibilität:** Für agile Projektumfelder sind gezielte Anpassung (zum Beispiel Verschmelzung von Stages und Iteration der Lieferstufen) nötig.
- **Gatekeeper-Fehlentscheidungen:** Entscheidungen können subjektiv oder politisch beeinflusst sein. Entscheidungen in frühen Phasen basieren oft auf unsicheren Annahmen.
- **Verzerrung durch kurzfristige KPIs:** Projekte mit strategischem Langfristwert könnten durchfallen.

- **Kosten der Implementierung:** Einführung des Prozesses, Schulungen und Anpassung an die Organisation können aufwendig sein.

Zusammenfassung

Der Stage-Gate®-Prozess ist ein bewährter Mechanismus zur risikoarmen und ressourceneffizienten Steuerung eines Projektportfolios in einem mittleren oder großen Unternehmen. Die wesentlichen Projektphasen („Stages“) Idee, Konzept, Umsetzung, Einführung und Erfolgskontrolle werden von den Entscheidern nach und nach in sogenannten „Gates“ freigegeben. Das verhindert Ressourcenverschwendung und es wird immer transparent am Richtigen gearbeitet. Die eigentliche Wirksamkeit erhält der Prozess durch eine Anpassung an die Projektlandschaft des Unternehmens sowie eine behutsame und inkrementelle Einführung mit Augenmaß. Agilität und stufenweise Freigabe widersprechen sich nicht.

11.2 Kriterien-Cluster für den Gating-Prozess

Max und Lisa haben nun viel gelernt über die professionelle Steuerung eines Projekt-Portfolios in einem Unternehmen. Im Kontext der Gate-Entscheidungen hörten sie immer wieder, dass die Kriterien für die Freigabe von Projekten sehr vielfältig sind und insbesondere in regulierten Unternehmen wie Versicherungen zu einem hohen Maß unter fremder Kontrolle sind. Eine umfassende Kenntnis dieser Kriterien kann entscheidend sein für die schnelle Umsetzung von Projekten. Da sie den Vertrieb bestmöglich unterstützen wollen, lassen sich Max und Lisa vom Leiter PMO die Vielzahl der Kriterien erläutern, die entlang einer verbindlichen Checkliste von den verantwortlichen Personen geprüft und bestätigt werden müssen.

Bei der Freigabe von Projekten in einem Versicherungsunternehmen müssen unterschiedlichste Kriterien im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits- und Risikoprüfung untersucht werden:

- Kaufmännische Kriterien mit Einfluss auf den Geschäftserfolg des Unternehmens
- Unternehmensstrategische Kriterien
- Gesetzlich-regulatorische Kriterien
- Ethische Kriterien und Trends mit Einfluss auf Reputation des Unternehmens

Kernfragen, die in jeder Projektphase dem Projektteam gestellt werden, sind also:

- Warum sollte das Unternehmen gerade dieses Projekt (weiter)machen? Was bringt es? Welches Risiko beseitigt es?

- Gibt es gute Gründe (zum Beispiel Sicherheitsrisiken oder potenzielle Gesetzeskonflikte), das Projekt in der jetzigen Form nicht (weiter)zumachen?

Wir wollen uns diese Blöcke mal etwas genauer ansehen und deren Anwendung im Kontext einer Projektfreigabe verstehen. Dabei wollen wir auch Tipps und Tricks geben, wie man gängige Fehler vermeidet und sein Projekt bestmöglich genehmigt bekommt. Im Projektsteckbrief beziehungsweise -antrag (siehe Kapitel 18.1 Projektmanagement) müssen all diese Kriterien gewürdigt werden durch einen Freigabevermerk der jeweiligen verantwortlichen Stelle (zum Beispiel Controlling für Kostensicht, Datenschutzbeauftragter für Compliance mit der DSGVO, Betriebsrat für Compliance mit dem Betriebsverfassungsgesetz oder IKT-Risikokontrollfunktion für Compliance mit den Anforderungen von DORA).

11.2.1 Kaufmännische Kriterien

Die kaufmännischen Kriterien werden gebündelt im sogenannten Business Case. Ein Business Case ist das zentrale Dokument zur Rechtfertigung von größeren Investitionen oder Projekten. Er zeigt auf, welchen Vorteil das Unternehmen von der Durchführung des beantragten Projekts hat. Dazu muss aufgezeigt werden, was im Verlauf des Projekts investiert werden soll und welche Kosten in der Zeit nach Projektende, also beim Einsatz des Projektergebnisses, entstehen werden. Hier gilt es, umfassend alle Kostenpositionen auf Basis des aktuellen Wissens einzuschätzen und diese Einschätzung im Projektverlauf zu härten. Im Ideenstadium reichen sehr grobe Expertenschätzungen oder Vergleichswerte mit anderen Unternehmen aus. Im Stadium des Projektstarts müssen verlässliche Werte mit geringer Varianz auf dem Tisch liegen, denn ab jetzt werden potenziell bilanzkritische Kosten generiert.

Gängige Kostenpositionen sind:

- Externe Dienstleistung im Projekt (Projektmanager, Entwickler, Berater)
- Interne Projektmitarbeiter (mit einem durchschnittlichen Verrechnungssatz aus Lohn- und Lohnnebenkosten bewertet – zum Beispiel 700 € pro Tag; damit begegnet man einer unschönen Haltung bezüglich des Einsatzes von internen Mitarbeitern, den Eh-da-Kosten)
- Intern verrechnete Kosten (zum Beispiel aus der Notwendigkeit, andere IT-Systeme anzupassen, damit das neue System in Betrieb gehen kann)
- Hardware oder IT-Betriebs-Services, die bereitgestellt werden müssen (Leitungskapazität, Kapazitäten virtueller Server)
- Software-Lizenzen (Kauf oder jährliche Nutzung)
- Betreuung und Nutzung der Software über die Jahre hinweg (Support, Training)

Daraus ergibt sich eine Darstellung der Kosten im Zeitverlauf des Projekts und in der Zeit der Nutzung – die Total-Costs-of-Ownership (TCO).

Der Nutzen, der sich aus dem Projekt ergibt, muss dagegengestellt werden. In der Regel kommt ein positiver „Return on Invest“ erst weit nach Projektende. Der Nutzen eines Projekts kann sich vielfältig einstellen. Hier ein paar Beispiele:

- Erzielung von Mehr-Umsatz (zum Beispiel durch Einsatz eines CRM-Tools, mit dessen Hilfe die Kundenansprache optimiert wird – eventuell auf Basis einer Marktstudie)
- Vermeidung von rechtlichen Problemen durch Sicherstellen von Compliance mit Gesetzen und Verordnungen (zum Beispiel Erfüllung von Vorgaben der Regulatork). Diese Must-have-Projekte sind in der Regel alternativlos, kosten viel Geld und der Nutzen ist ersparter Ärger für den Vorstand. Dieser Punkt führt in der Regel dazu, dass nicht das „Ob“ diskutiert wird, sondern die Frage, „Wie umfassend“ und „Wie schnell“ die Compliance-Ziele erreicht werden können.
- Einsparen von Personalkosten durch Tool-gestützte Kundenbetreuung im Service oder Tool-gestützte Schadensbearbeitung. Beliebte Argumente sind hier „vermiedene Kosten“, wie zum Beispiel „wenn ich das Projekt nicht bekomme, muss ich x Leute einstellen“. Das ist gefährlich, denn vor Nutzung dieser Argumentation muss der Personalbedarf nachgewiesen und genehmigt sein.
- Kosteneinsparung durch Ablösung von bestehender, wartungsintensiver Infrastruktur.
- Nicht-monetärer Nutzen, wie zum Beispiel gesteigerte Kunden-Zufriedenheit, gesteigerte Mitarbeiter-Zufriedenheit, Erhöhung des Marktwertes oder verbessertes Image des Unternehmens
- Nutzen durch Verminderung von Risiken aus dem Unternehmens-Risikoregister (gegebenenfalls sogar ORSA-relevant). In diesem Fall wäre das Projekt eine Maßnahme zur Verminderung eines dokumentierten Unternehmensrisikos (zum Beispiel Risiko aus Cyberangriff), das bei Eintritt des Risikos mit einem Schadenswert in Euro bewertet ist. In diesem Fall wäre der vermiedene Schaden gleich dem Projektnutzen.

Wenn ein Projekt stark technik-lastig ist, fällt es manchmal schwer, einen direkten kommerziellen Nutzen aufzuzeigen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, überschaubare Mittel für einen sogenannten Proof-of-Concept (PoC) zu beantragen, um danach der Geschäftsleitung anhand einer indirekten Nutzenargumentation das eigentliche Projekt schmackhaft zu machen. Einige gute Gründe für technik-lastige Projekte sind:

- Beseitigung technischer Schulden. Das sind Unzulänglichkeiten im Code der Software, die typischerweise entstehen, wenn Anpassungen an der Software durch die IT unter Zeit- und Kostendruck seitens internem Auftraggeber unsauber durchgeführt werden („Spaghetticode“). Im Verlauf der Jahre kann das die Wartbarkeit und innere Sicherheit der Software dramatisch verschlechtern, sodass die Risiken innerhalb der Software zunehmen. Es gibt Tools zur statischen Codeanalyse, die so etwas

erkennen können. Der Abbau von technischen Schulden kostet viel, bringt im Moment gar nichts, ist aber ein gutes Invest in die Zukunft.

- Nutzung moderner Entwicklungstechniken wie Low-Code-Programmierung, die zum Beispiel durch visuelle Applikationsdesign-Werkzeuge oder grafische Modellierungsverfahren den Entwicklungsaufwand dramatisch senken kann.
- Nutzung moderner Testtools, um die agile Weiterentwicklung der Systeme durch beschleunigtes oder gar automatisiertes Testen zu unterstützen.

11.2.2 Unternehmensstrategische Kriterien

Dieses Kriterium ist sehr generisch und bezieht sich auf die strategischen Anteile der Entscheidungsfindung. Grundsätzlich sollte jedes Projekt auf die Unternehmensstrategie einzahlen. Wie dies erfolgt, muss im Projektantrag dokumentiert sein. Idealerweise ist das Projekt bereits Teil der Projektroadmap auf dem Weg zum strategischen Zielbild des Unternehmens. So wird sich zum Beispiel ein Projekt zur Einführung oder zum Ausbau eines CRM-Systems in der Regel immer in der Vertriebsstrategie wiederfinden.

Wichtig ist auch die Frage, wie das Projekt auf die Reputation des Unternehmens wirken könnte. So könnte zum Beispiel eine KI-gestützte schnelle Schadensbearbeitung dem Unternehmen ein fortschrittliches Image geben, die Kundenzufriedenheit durch schnelle Reaktion deutlich verbessern und die Mitarbeitenden von Routinetätigkeiten entlasten. Ein KI-Projekt, das krachend gescheitert ist, weil unglückliche Entscheidungen der KI in die Presse geraten sind, wird die gegenteilige Wirkung mit mehrfachem Hebel haben. Also aufgepasst.

Ein Projekt könnte, auch wenn es bereits angelaufen ist, bei einer Gate-Entscheidung depriorisiert werden müssen, weil es entweder durch eine Entwicklung am Markt seinen Business Case verloren hat oder aber weil andere Themen höhere Priorität erhalten haben und die Kapazitäten fokussiert werden müssen. Dies kann auch durch die aktuelle geschäftliche Situation bedingt sein. Wenn die Zahlen schlecht sind, kann der Vorstand seinen Stakeholdern nur schwer Projekte verkaufen, die keinen guten Business Case haben.

Aber auch die IT-Strategie muss beachtet werden. So sollte sich die einzuführende Software in das strategische IT-Zielbild einfügen. Hier kommen viele Dimensionen in Betracht:

- Ziel-Fertigungstiefe der IT, sprich der geplante Leistungsanteil interner Mitarbeiter an der Gesamtleistung. Die Fertigungstiefe ist in der Regel unterschiedlich über die verschiedenen IT-Rollen hinweg – Architektur, Support, Entwicklung, Testen, Serverbetrieb, etc. Rollen, deren Know-how wettbewerbs- oder unternehmenskritisch

ist, behält man intern (hohe Fertigungstiefe, gegebenenfalls sogar 100 %, zum Beispiel Architekten oder Providermanager). Für leicht ersetzbare Rollen ohne Wettbewerbsvorteil (Commodity, zum Beispiel Supporter) holt man sich darauf spezialisierte Dienstleister, die durch Skaleneffekte Preisvorteile schaffen können (geringe Fertigungstiefe, zum Beispiel 5 %, allerdings muss die Steuerung des Dienstleisters intern sein). Das geplante Projekt muss da reinpassen. Wenn zum Beispiel die IT weitreichend alle Projekte mit eigenen Kräften machen will, kommt ein Projekt mit einem externen Software-Haus selten gut an.

- Betrieb der Lösung in der Cloud (zum Beispiel als Software as a service, SaaS) versus Betrieb on premise, also im eigenen Rechenzentrum.
- Strategie „Make versus Buy“: Soll alles individuell entsprechend den fachlichen Wünschen und gesetzlich-regulatorischen Vorgaben gefertigt werden? Oder soll Standard-Software eingesetzt werden, wobei deren Standardprozesse weitreichend genutzt und nur wettbewerbsrelevante Prozesse angepasst werden? Um eine Aktualität in Sachen Gesetze und Regulation kümmert sich dann der Hersteller der Standard-Software. Der Trend geht heute stark in Richtung Standards.
- Passt die Software zum jetzigen Zeitpunkt in die IT-Bebauungsplanung (Enterprise Architektur Management)? Wenn sie zum Beispiel das Vorhandensein von bestimmten Datenstrukturen oder API-Schnittstellen unterstellt und diese erst im Rahmen der IT-Bebauung in ein paar Jahren geplant sind, wäre das Projekt zum heutigen Zeitpunkt verrückt.
- Ist das Projekt aktuell überhaupt machbar? Passt das Projekt in die Ressourcenplanung und die Skillverfügbarkeit der IT-Organisation? Diesen Punkt kann man gegebenenfalls durch den übergangsweisen Einsatz externer Kräfte kompensieren, das darf aber nicht zu Know-how-Monopolen bei externen Dienstleistern führen. Besser ist es, in Abstimmung mit der IT und deren IT-Strategie solche Dinge langfristig zu planen und entweder eigene Mitarbeiter aufzubauen beziehungsweise zu entwickeln oder aber internes Know-how in der Steuerung solcher Dienstleister aufzubauen – je nach Zielfertigungstiefe.

11.2.3 Gesetzliche Kriterien

Bis hierher haben wir uns befasst mit finanziellen, fachlichen, technischen und unternehmensstrategischen Gründen, ein Projekt durchzuführen oder aber es zu stoppen. Auf dem Weg zur „Projektfreigabe“, kann sich aber noch die eine oder andere böse Überraschung aus gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben ergeben, wenn diese nicht frühzeitig berücksichtigt wurden. Hier hat sich in den letzten Jahren zum Leidwesen der Finanz- und Versicherungsbranche auf europäischer und nationaler Ebene sehr viel getan – nicht aus Willkür (weil etwa ein Regulierer, der nicht reguliert, kri-

tisch hinterfragt werden könnte), sondern auf Grund von neuen Bedrohungslagen. Die wichtigsten Themenfelder sind:

- Der EU AI Act vom 12. Juli 2024 mit inkrementellem Einsetzen der Gültigkeit seit dem 2. Februar 2025
- Der EU Digital Operational Resilience Act (DORA) vom 14. Dezember 2022 gültig seit dem 17. Januar 2025. Gleichzeitig wurden die nationalen Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) vom 2. Juli 2018, die seit dem 3. März 2022 gültig waren, wegen starker Überschneidung außer Kraft gesetzt.
- Die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit dem 25. Mai 2016 verbindlich gültig. Es gab zum Glück ein zweijährige Übergangsfrist, um den nationalen Behörden und Unternehmen Zeit zur Umsetzung zu geben.
- Die Einführung neuer IT-Systeme fällt unter § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und damit unter das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.
- Die Ausgliederung von Versicherungstätigkeiten (auch IT) ist im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) geregelt, insbesondere durch § 32 VAG.
- Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist seit 28. Juni 2025 gültig. Es setzt die europäische Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act, EAA) von Juni 2019 um.

Die einzelnen gesetzlichen Vorgaben sind im Detail in den einschlägigen Dokumenten nachlesbar. Die hierfür Verantwortlichen (Compliance-Schlüsselfunktion, Datenschutzbeauftragter, IKT-Risikokontrollfunktion, Betriebsrat etc.) sollten das auch gut kennen, denn sie geben am Ende die Freigabe für ein Projekt. Für die Bewertung, ob das eine oder andere Gesetz für den Projektantrag relevant sein könnte, soll uns daher eine kurze Übersicht ausreichen.

Der EU AI Act

Der EU AI Act reguliert seit Februar 2025 den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU, indem er KI-Systeme in vier Risikoklassen (niedrig, begrenzt, hoch und inakzeptabel) unterteilt. Je höher das Risiko, desto strenger sind die Anforderungen. Systeme aus der höchsten Risikoklasse sind verboten, da sie Grundrechte verletzen könnten (Beispiele sind Social Scoring und manipulative Techniken). Systeme in Risikoklasse „hoch“ unterliegen strengen Anforderungen, da sie Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte beeinträchtigen können. Dazu gehören etwa biometrische Identifikationssysteme und KI in kritischen Infrastrukturen. Systeme mit begrenztem Risiko müssen Transparenzpflichten erfüllen und die Nutzer über den Einsatz von KI informieren. Hierunter fallen KI-Chat-Bots oder der Einsatz von ChatGPT-basierten Systemen. Hier eine kurze Übersicht der wesentlichen Anforderungen an das Versicherungsunternehmen:

- **Pflicht zum Aufbau von KI-Kompetenz:** Unternehmen und Organisationen, die KI-Systeme nutzen, müssen ab sofort sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit KI verfügen. Die Schulungen umfassen dabei technische Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen sowie ethische Überlegungen.
- **Transparenzpflichten:** KI-Systeme müssen transparent gestaltet sein. Dies umfasst die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten und die Offenlegung der Funktionsweise.
- **Sicherheitsanforderungen:** Hochrisiko-KI-Systeme, wie solche in der kritischen Infrastruktur oder im Gesundheitswesen, müssen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen, um zugelassen zu werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Beachtung der Risikoklassen bei der Entscheidung, **ob** ein Projekt durchgeführt werden darf, zwingend ist. Wenn es dann durchgeführt wird, erhöht der EU AI Act den Projektaufwand durch Transparenzpflichten. Wichtig ist, die KI in Zeiten des Fachkräftemangels als riesige Chance zu sehen. Eine Verweigerungshaltung oder gar der Glaube, dass dieser Sturm der nächsten industriellen Revolution wieder vorüberzieht, dürfte ähnlich sinnvoll sein, wie das Festhalten an Pferdekutschen in Zeiten der ersten Autos.

Der EU Digital Operational Resilience Act (DORA)

Der EU Digital Operational Resilience Act (DORA) vom 14. Dezember 2022 ist seit dem 17. Januar 2025 gültig. Gleichzeitig wurden die nationalen Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT), die seit dem 3. März 2022 gültig waren, wegen starker Überschneidung außer Kraft gesetzt. Von dem hierdurch angerichteten Unsicherheitschaos profitierten primär die einschlägigen Beratungsunternehmen. Viele der Vorgaben von DORA werden aus unsicherheitsgetriebener Angst und gefährlichem Halbwissen der handelnden Akteure übertrieben scharf umgesetzt. Es ist wichtig, die Hintergründe und Ziele von DORA wirklich zu verstehen. Dann kann man auch gezielt im Sinne der Proportionalität ein Risiko für eine begrenzte Zeit mit Bedacht akzeptieren.

DORA zielt darauf ab, die digitale Resilienz im Finanzsektor zu stärken und sicherzustellen, dass Finanzunternehmen ihre IT-Systeme und digitalen Prozesse vor Cyber-Bedrohungen schützen können. Hier sind die wichtigsten Elemente von DORA:

- **IKT-Risikomanagement:** Finanzunternehmen müssen umfassende Maßnahmen zum Management von Informations- und Kommunikationstechnologie-Risiken implementieren. Diese beinhalten die Erkennung, Bewertung, Steuerung und Minderung von Risiken. Eine umfassende Risikoprüfung der eingesetzten Dienstleister gehört dazu und muss Teil der Projektfreigabe sein. Verantwortlich hierfür sind der ISB oder die IKT-Risikokontrollfunktion.

- **Management von Drittanbietern:** DORA legt Anforderungen für die Bewertung und Beauftragung von IKT-Dienstleistern fest. Gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 21 DORA sind IKT-Dienstleistungen digitale Dienste und Datendienste, die über IKT-Systeme einem oder mehreren internen oder externen Nutzern dauerhaft bereitgestellt werden, einschließlich Hardware als Dienstleistung und Hardwaredienstleistungen. Darunter fällt fast alles, was IT-Dienstleistung erbringt (Software-Entwicklung, Hardware-Bereitstellung, Cloud-Services) – lediglich bei reiner Beratungsleistung muss man genauer hinschauen, ob sie wirklich obiger Definition genügt. Für IT-Projekte bedeutet das, dass praktisch alle IT-Dienstleister und Software-Lieferanten (zum Beispiel der Anbieter eines CRM-Systems) einer detaillierten Risikoüberprüfung unterzogen werden müssen. Für die Verträge gelten Mindestvertragsinhalte, die durch die BaFin vorgegeben werden und die Steuerung der Dienstleister muss gewissen Mindeststandards genügen. Falls der Dienstleister eine kritisch-wichtige Funktion des Versicherungsunternehmens unterstützt (Kriterien: kommerziell, regulatorisch oder Reputation), gelten verschärfte Vorgaben an Vertrag und Steuerung.
- **Berichtswesen und Compliance-Monitoring:** Finanzunternehmen müssen Verfahren zur Verwaltung, Klassifizierung und Berichterstattung von IKT-Vorfällen einführen. Dies umfasst klare Leitlinien für die Meldung und Benachrichtigung bei größeren Ereignissen. Projekte, die neue IT-Verfahren einführen, erweitern natürlich auch das Spektrum für potenziell meldepflichtige Ereignisse.
- **Digitale betriebliche Resilienztests:** Finanzunternehmen müssen regelmäßige Resilienztests durchführen, um ihre Schutzmaßnahmen und Reaktionsmöglichkeiten zu validieren. Dazu gehören fortgeschrittene Simulationen realer Angriffe. Projekte, die neue Angriffsflächen schaffen, müssen in diese Simulationen aufgenommen werden.

DORA gibt den Versicherungsunternehmen einen verpflichtenden Rahmen für das IKT-Risikomanagement – von Informationssicherheitsrisiken über den Umgang mit IKT-Dienstleistern und die Meldung von kritischen Ereignissen bis hin zur Absicherung der IT-Verfügbarkeit durch entsprechende Tests. Das alles ist für die IT-Abteilungen einerseits extrem mühsam und in kleinen Unternehmen kaum 100 % zu schaffen. Es bringt jedoch andererseits hohen Druck auf die Geschäftsleitung, sodass IT-Sicherheitsthemen deutlich präsenter werden und die IT-Organisation die notwendigen Budgets quasi per Gesetz erhält. Für die Verantwortlichen von Projekten bedeutet DORA, dass Dienstleister und Lösungs-Anbieter mit hohem Aufwand überprüft werden müssen und später im Projektverlauf sehr aufwändig kontrahiert und gesteuert werden müssen. DORA ist also Segen und Fluch zugleich. Sobald der Umgang mit DORA etwas weniger aufgeregt erfolgt und zur Routine geworden ist, wird DORA seinen Nutzen – ebenso wie davor VAIT – voll entfalten.